

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	2
5.3 - Descrição - Controles Internos	4
5.4 - Programa de Integridade	38
5.5 - Alterações significativas	40
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	41

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	42
10.2 - Resultado operacional e financeiro	47
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	49
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	50
10.5 - Políticas contábeis críticas	51
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	60
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	61
10.8 - Plano de Negócios	62
10.9 - Outros fatores com influência relevante	65

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009

**5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos****5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:**

- a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;*
- b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:*
 - i. os riscos para os quais se busca proteção;*
 - ii. os instrumentos utilizados para proteção;*
 - iii. a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos;*
- c. a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.*

A Companhia não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, pois não possui expectativas relevantes quanto à eventual possibilidade de redução ou aumento quanto à exposição aos riscos mencionados no item 4.1. Contudo, por ser bastante conservadora com os riscos não inerentes ao seu negócio principal adota Políticas de controle de riscos direcionados ao mercado as quais encontram-se listadas no item 5.2 próximo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009

**5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos****5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

- a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;*
- b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:*
- i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção;*
 - ii. a estratégia de proteção patrimonial (hedge);*
 - iii. os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge);*
 - iv. os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos;*
 - v. se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos;*
 - vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado;*
- c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.*

A Companhia não possui uma política de gerenciamento de riscos de mercado, contudo é bastante conservadora com riscos não inerentes ao seu negócio principal. Está exposta a riscos de mercado relacionados a mudanças adversas nas taxas de juros, câmbio e risco de preço de commodities (algodão).

Entre os procedimentos adotados para minimizar os potenciais riscos financeiros e comerciais, destacamos:

- Política de Exposição Cambial, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 22/03/2013 e alterada pelo Conselho em 21/03/2016, que trata do risco a exposição cambial ao qual a Companhia está submetida, definindo alçadas para captação de recursos externos e amortização de dívidas, limites de variação cambial a ser submetida ao resultado da Companhia e gatilhos para contratação de instrumentos financeiros de *hedge*;

- Política de Tesouraria, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 16/10/2014, que visa gerenciamento de riscos de moeda, taxa de juros e indexadores, cria alçadas da Diretoria executiva para realização de aplicações e captações;

- Política de Compra de Algodão, aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em 24/08/2015, que visa evitar falta de abastecimento e/ou estoques excessivos; mitigar possíveis riscos de baixa qualidade em parte da safra, e por consequência evitar possíveis quedas de qualidade do produto CIC; e, não bancar altos estoques e evitar compras na entressafra, período esse que historicamente os preços são mais altos;

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009

- Matriz de Risco, visa apontar quais são os riscos que a Companhia esta exposta e que sejam: i) de alta probabilidade e alto impacto financeiro; ii) de alta probabilidade e médio impacto financeiro; iii) média probabilidade e alto impacto financeiro; iv) média probabilidade e médio impacto financeiro; v) baixa probabilidade e alto impacto financeiro; vi) baixa probabilidade e médio impacto financeiro. Estas matrizes são acompanhadas pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Companhia;

- Alçadas de competência, aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 29/04/2016, através da reforma e consolidação do novo Estatuto Social;

- Política de Segurança da Informação, aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em 06/11/2015, que visa estabelecer normas, métodos e procedimentos de segurança da informação aplicado aos recursos tecnológicos;

- Política de Crédito de Clientes Mercado Interno, aprovada pela Diretoria Executiva da Companhia em 05/04/2014, que visa estabelecer alçadas para definição de limite de crédito aos clientes do mercado interno.

- Apólice de Seguro cujo objetivo é garantir, até o LIMITE MÁXIMO GARANTIDO e de acordo com as condições do contrato, o pagamento de indenizações pelos prejuízos causados pela falta de pagamento dos créditos resultantes da atividade comercial da Companhia exclusivamente sobre CRÉDITOS de VENDAS no mercado externo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009**5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos**

5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;

A Companhia vem promovendo o fortalecimento da sua estrutura geral de controles internos buscando aprimorar processos e a gestão de riscos.

b. as estruturas organizacionais envolvidas;

Conselho de Administração, Diretoria Executivas e Gerências de área.

c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento;

A Diretoria Executiva apresenta bimestralmente ao Conselho de Administração da Companhia a Planilha de Controle do Relatório de Controles Internos emitido pelos auditores independentes da Companhia, indicando o acompanhamento da evolução das medidas adotadas para solução dos apontamentos evidenciados.

d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

Segue anexo o Relatório de recomendações sobre controles internos emitido pela Grant Thornton Auditores Independentes em 31/12/2020.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



Companhia Industrial de Cataguases

Relatório de recomendações sobre os controles internos

Em 31 de dezembro de 2020





5. Gerenciamento de riscos e controles internos 5.8 - Descrição - Controles Internos

25/fevereiro/2021

À: Companhia Industrial de Cataguases

At.: Sra. Jussara do Carmo

**Ref.: Relatório de recomendações sobre os controles internos
nº 2135R-025-PB**

**Grant Thornton Auditores
Independentes**

Praça Carlos Chagas, 49 - 4º andar
Santo Agostinho, Belo Horizonte (MG)
Brasil

T +55 31 3289-6000

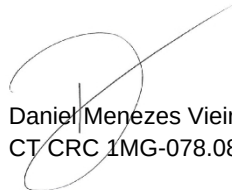
Prezada senhora,

Anexamos à presente carta, o relatório contendo as recomendações sobre os procedimentos contábeis e administrativos, decorrentes de nossos trabalhos de exame das demonstrações contábeis, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a demonstração dos fluxos de caixa, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da Companhia Industrial de Cataguases. Estes assuntos são abordados a título de recomendações para a apreciação da Administração da Entidade como parte integrante do processo contínuo de atualização e melhoria dos procedimentos e controles existentes.

Em conformidade com as normas usuais de auditoria, revisamos e avaliamos os procedimentos contábeis e de controles internos existentes, com o propósito de determinar a época, a natureza e a extensão dos nossos exames de auditoria. As sugestões aqui apresentadas foram desenvolvidas em decorrência dessa revisão e avaliação. Portanto, não se deve interpretar que todas as eventuais deficiências foram identificadas e que as sugestões estão suficientemente detalhadas, o que somente seria possível com a realização de trabalhos orientados para esta finalidade.

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Daniel Menezes Vieira
CT/CRC 1MG-078.081/O-1

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1



5. Gerenciamento de riscos e controles internos 5.8 - Descrição - Controles Internos

Índice

	Página
Relatório de recomendações	4
Relatório de recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e segurança patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020	5



Relatório de recomendações

De acordo com a metodologia desenvolvida e utilizada por nossa Empresa, baseamo-nos na nossa compreensão do ambiente de controle da Entidade e procuramos concluir, se de modo geral, seus controles internos são capazes de: **(a)** criar um ambiente que reaja de forma a minimizar os riscos da Entidade (controles preventivos); **(b)** detectar erros, de forma tempestiva, que já podem ter ocorrido (controles detectivos); e **(c)** evitar erros no sistema de contabilidade ou no sistema de informações (controles gerais ou de ambiente).

Neste processo de coleta de informações, encontramos algumas deficiências de controles que estão descritas a seguir com as nossas recomendações de melhorias. Estas deficiências podem envolver a ausência de atividades de controle ou a ineficácia das atividades atualmente adotadas.

Entendemos que o acompanhamento constante das melhorias desenvolvidas pela Entidade é um fator essencial no desenvolvimento de nosso trabalho.

Adicionalmente, solicitamos que nos informem os seus comentários, concordando com as atuais recomendações e adotando-as (ou tomando outras providências), ou não acreditando ser necessário mudar os procedimentos existentes, expondo os motivos.

Relatório de recomendações sobre controles internos, procedimentos contábeis e segurança patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Assurance

1. Ausência de contrato entre CIC e os representantes comerciais no exterior

Verificamos que não há contrato firmado entre a Companhia Industrial de Cataguases e os representantes comerciais que prestam serviço no exterior para a Companhia, sendo formalizado através de uma tabela, acordada entre as partes, definindo os percentuais a serem utilizados por cada país.

A informalidade desta relação pode implicar em passivos trabalhistas para a Companhia.

Recomendamos que seja firmado contrato entre a CIC e os representantes comerciais no exterior.

Comentário do cliente/plano de ação

Os contratos serão firmados até 31 de julho de 2021.

2. Ausência de política formal referente à provisão para crédito de liquidação duvidosa

Verificamos que a Companhia não possui política formal para a contabilização da PCLD em linha com a nova norma IFRS 09, embora a Companhia realize provisão para itens, do mercado interno e externo, vencidos há mais de 90 dias, não é suficiente para adequação a nova norma que cita que a provisão deve ser com base nas perdas esperadas.

A ausência de política formalizada possibilita a ocorrência de erros e/ou fraude, podendo gerar distorções nas demonstrações contábeis.

Recomendamos que a Companhia formalize uma política definida junto à Administração com atendimento à nova norma IFRS 09 para o provisionamento dos títulos com expectativa de perda e faça a provisão com base em uma análise individualizada dos títulos.

Comentário do cliente/Plano de ação

Como regra geral a Companhia adotou a mensuração da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa os títulos vencidos sem negociação financeira/comercial, ora protestados, e ainda, com o objetivo de aperfeiçoar as estimativas, o efeito vagão correspondente.

Considerando as transações atuais, não foi identificado na análise da IFRS 09 mudanças que pudessem ter impacto relevante sobre as demonstrações financeiras da Companhia, em função de expectativa de perdas futuras.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

3. Atentar para o *aging* das devoluções de contas a receber

Ao efetuar a conciliação da composição de contas a receber são deduzidas as devoluções que a Companhia possui. No entanto, verificamos que parte destas devoluções são de anos anteriores ao corrente o que demonstra a ausência de conciliação entre a composição analítica do contas a receber e estes valores.

Este fato ocorre em razão da ausência de integração entre os módulos contábil e financeiro, quando da existência de uma devolução de clientes.

A ausência de conciliação tempestiva destes valores implica em uma necessidade de melhoria nos controles gerenciais dos saldos de contas a receber.

Recomendamos que a Companhia avalie a realização da conciliação tempestiva destes montantes, sanando tais pendências.

Comentário do cliente/plano de ação

O processo de conciliação foi revisitado e ajustado entre as áreas contábil e financeira em 2019, adotado a prática de um controle gerencial mensal.

Parte destes valores em atraso, já tratados e outros em tratativas, serão resolvidos até 30 de junho de 2021.

Com base no fechamento de dezembro de 2020, o valor questionado no ponto em referência é da ordem de R\$ 131 mil.

4. Registro da receita no momento da emissão da nota fiscal

Observamos que o registro/contabilização da receita e a baixa de estoque ocorrem automaticamente no momento da emissão das notas fiscais de venda.

Porém, a Companhia Industrial trabalha com várias modalidades de frete e a transferência de responsabilidade da venda pela Companhia ao cliente, que pode ocorrer em momentos posteriores à emissão da nota fiscal.

Este processo ocorre porque o reconhecimento da receita dentro do efetivo período de competência impediria o uso de um controle automático e demandaria um controle manual, com maior probabilidade de erros.

Em conversa com o cliente, verificamos que a Companhia possui procedimentos que mitigam esse risco, pois é de costume da Companhia dar férias coletivas por volta da segunda quinzena do mês de dezembro aos seus funcionários e o número de vendas no final do exercício reduz significativamente.

Recomendamos que seja feito um trabalho de acompanhamento nos encerramentos trimestrais e no final do exercício das receitas, para que seja verificado se o saldo líquido, das possíveis receitas reconhecidas fora da competência, é relevante ou não para as demonstrações contábeis.

Comentário do cliente/plano de ação

O faturamento da Companhia no final do ano se encerra aproximadamente entre os dias 13 a 20 de dezembro, por motivo de férias coletivas, portanto neste ano não foi apurado impacto significativo no processo de reconhecimento de receitas.

Não temos no momento controle sistêmico para adequar à norma, estaremos reportando esta demanda para área de gestão de frete e TI da Companhia.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5. Ausência de manual de procedimentos de controle interno do imobilizado

Elaborar um manual de procedimentos de controle interno referente ao ativo imobilizado, com especificações e detalhes sobre como cadastrar, transferir e baixar um bem; documentação hábil para esses processos; responsabilidades pela guarda, manutenção e conservação do bem.

Falha no controle de gestão de ativo, divulgação de informações nas demonstrações contábeis, incompletas e/ou erradas em relação à quantidade e existência.

Cumprir diretrizes da política de gestão de ativo imobilizado.

Comentário do cliente/plano de ação

A Companhia entende que apesar de não existir manual de procedimentos de controle interno do imobilizado, os procedimentos são claros e de conhecimento das partes envolvidas. As alterações feitas em função da legislação ou por parte da Administração, em relação ao imobilizado, são divulgadas a todos da Companhia. Formalizaremos o manual de procedimentos do imobilizado até 30/06/2021.

6. Ausência de emplaquetamento do imobilizado

Para melhor controle, os ativos devem ser identificados com numeração individual, placas de patrimônio, e registrados na base de ativos de cada Empresa.

A auditoria realizou em 2018 a inspeção física do imobilizado e não identificou placas de patrimônio em alguns dos itens selecionados do relatório disponibilizado (*in-out*).

Adicionalmente, selecionamos alguns itens *out-in*. Porém, os itens não tinham placa de patrimônio o que impossibilitou a identificação dos itens no relatório.

Falha no controle de gestão de ativo, divulgação de informações nas demonstrações contábeis, incompletas e/ou erradas em relação à quantidade e existência.

Realizar inventário a fim de verificar emplaquetamento x relatório do ativo

Comentário do cliente/plano de ação

Para revisão de emplaquetamento na matriz, filial e CD foram selecionados 100% dos itens de máquinas, equipamentos e móveis e utensílios, em ordem de maior valor residual. O trabalho consiste em verificar se o "Bem" possui plaqueta, caso não tenha, será colada a plaqueta de metal ou de fita autoadesiva.

Prazo: 30/09/2021.

7. Atentar para a presença de itens credores na composição de imobilizado

Identificamos na listagem detalhada do imobilizado, itens com custo original negativo, como, por exemplo:

- **Item 007843:** R\$ 236 mil (VR, hospedagem/alimentação técnica);
- **Item 010761:** R\$ 88 mil (VR, estorno baixa adiantamento pentek);
- **Item 011748:** R\$ 30 mil (VR, crédito de imposto).

Entre outros

Os itens credores prejudicam a análise dos bens patrimoniais, afetando a tomada de decisões acerca dos saldos.

Recomendamos que a Companhia analise a retificação dos itens do imobilizado, de modo a eliminar os itens credores e manter a listagem detalhada, conciliada pelos saldos contábeis.

Comentário do cliente/plano de ação

Os lançamentos negativos foram realizados para ajustar adições incorretas ou indevidas, desde o segundo semestre de 2017 a gestão de patrimônio vem aprimorando os controles para que estas ocorrências não aconteçam mais.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

8. Ausência de fiscalização na saída da Companhia

Para que saídas de imobilizado ocorram, no caso de terceiros, é necessária a apresentação de nota fiscal (de remessa, de transferência etc.). No caso de funcionários, se faz necessária a apresentação do “Relatório de entradas e saídas”. No entanto verificamos que não há uma fiscalização ativa em cima desse controle, pois não há revistas de funcionários e visitantes que saem da Companhia, principalmente de carro.

Saída de ativos imobilizados sem o conhecimento da Companhia

Sugerimos que os funcionários e visitantes sejam fiscalizados no momento da saída da Companhia, ainda que por aleatoriedade, para evitar a saída não permitida de bens do ativo imobilizado.

Comentário do cliente/plano de ação

Não é costume da Empresa este tipo de procedimento para com os empregados e visitantes. Desde meados de 2014 foi implementado na portaria o controle de acesso informatizado, limitando o acesso dos empregados ativos em seus horários de trabalho. Os visitantes são identificados na entrada, cadastrados e acompanhados pelo gestor responsável tanto na entrada quanto na saída. Os fornecedores também passam pelo mesmo critério. Ainda para reduzir a possibilidade de saída de ativos da Empresa, bem como otimizar processos, foi implementado o sistema de monitoramento por meio de câmeras instaladas em sua estrutura produtiva e administrativa. Portanto não será alterado o procedimento vigente.

9. Integração parcial entre os módulos contábil e patrimonial no sistema

Constatamos que a integração entre os módulos patrimonial e contábil no sistema ocorre apenas de forma parcial. Apenas a depreciação é contabilizada automaticamente pelo sistema. Todas as demais movimentações no ativo imobilizado devem ser inseridas manualmente no sistema.

Risco de erros no lançamento das operações, uma vez que todos os dados devem ser inseridos manualmente no sistema

Recomendamos, portanto, que a Companhia avalie a possibilidade de efetuar a integração entre os dois módulos do sistema, a fim de diminuir o volume de *inputs* manuais e a chance de erros nas demonstrações financeiras.

Comentário do cliente/plano de ação

Esta demanda será enviada à nossa área de TI, para verificar a possibilidade de integração completa entre o módulo contábil e patrimonial e os custos envolvidos.

10. Atentar para contas a pagar vencidas

Identificamos que a CIC possui um montante de R\$ 1.609 mil de títulos a pagar vencidos. Deste saldo, R\$ 813 mil estão vencidos há até 30 dias, R\$ 184 mil estão vencidos entre 31 e 90 dias, R\$ 562 mil estão vencidos entre 91 e 180 dias e R\$ 49 mil estão vencidos há mais de 365 dias.

Possibilidade de questionamentos e contingências relacionadas ao atraso do pagamento de suas notas com fornecedores e acúmulo de juros e multa sobre os títulos vencidos.

Avaliar a liquidação tempestiva dos títulos vencidos.

Comentário do cliente/plano de ação

R\$ 137 mil à Títulos considerados vencidos que já foram pagos, refere-se basicamente a conhecimentos de transporte, que por falta da data de vencimento no documento entraram no sistema já vencidos.

R\$ 256 mil à Títulos da distribuidora de energia, referente à energia não consumida. Valor foi refaturado em dezembro de 2020, eliminando a cobrança da parte não consumida, portanto este valor foi excluído do saldo.

R\$ 149 mil à Títulos de fornecimento de equipamentos para área industrial (Johnson Control), que por acordo comercial foram pagos em outubro/novembro de 2020.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

R\$ 929 mil à Títulos da AES Tiete e Engie, demandas judiciais de energia.

R\$ 36 mil à Negociação de encontro de contas.

R\$ 102 mil à Indenização de representantes que foram renegociadas para pagamento em 2021.

Este processo é monitorado mensalmente pelos controles gerenciais da Cia. e os valores constantes em aberto e vencidos não sofrerão atualização de encargos.

11. Ausência de trava/aprovação de valor no sistema de compra

Verificamos que quando o solicitante da compra do imobilizado escolhe o item de maior valor das três opções cotadas, não existe uma trava no sistema sinalizando a inclusão de justificativa e/ou aprovação do gestor responsável. A justificativa é apenas mencionada à caneta no arquivo físico do mapa de compra.

Favorecimento de fornecedores de modo indevido e/ou intencional, aumento do custo/despesa, impactando negativamente o resultado.

Implementar no sistema controles de aprovações, inclusão e justificativa para opções de escolha de maior valor, a fim de reduzir e/ou mitigar eventuais distorções por manipulação ou erro no processo de cotação.

Comentário do cliente/plano de ação

Quando tivermos ocorrência desta natureza, a justificativa será informada no campo de observação do sistema SGT, a trava não é sistêmica é processual.

O procedimento será alterado até 31/03/2021.

12. Ausência de documentação quanto a liberação de crédito

Verificamos a ausência de evidência na documentação exigida pela política da Companhia na análise de crédito no momento do cadastro do cliente no sistema, onde para cada limite são necessárias documentações específicas.

Os limites de crédito concedido aos clientes devem ser aprovados mediante critérios e políticas estabelecidas pela Companhia, tais como consulta a situação do cliente no Serasa etc.

Adicionalmente, verificamos que não há controle formalizado de revisão que garanta que o limite concedido é devido.

O cadastro de limites superiores aos permitidos, possibilita créditos incompatíveis com a capacidade de pagamento dos clientes, podendo gerar aumentos significativos na provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa.

Recomendamos que seja implantado controle de cadastro do limite de crédito para o cliente, conforme a política de crédito da Companhia, com revisão de limites no sistema ou *workflow* de aprovação de cadastro/alterações de limites de crédito no sistema Gestão Comercial e Logix.

Comentário do cliente/plano de ação

Em resumo a proposta é:

Até R\$100k – Coordenação Financeira

De R\$101k a – R\$200k - + Gerência Comercial

R\$201k a R\$300k + Gerência Financeira

Acima de R\$301k + Diretoria (Financeira e Comercial)



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Quando a alteração for feita dentro do Logix, o sistema irá enviar e-mail automático para os responsáveis acima, solicitando o "DE ACORDO" via e-mail para ficar registrado.

Alteração terá aprovação do Diretor Financeiro e Comitê de Finanças e Auditoria

Previsão de implementação: maio/2021.

13. Risco de descasamento do custo de industrialização intermediária com a venda na operação peça pronta.

Verificamos que não existe um módulo específico no sistema para o controle de entrada da industrialização de peça pronta no estoque/custo da Companhia.

A não existência de um módulo específico que faça o controle gerencial, dificulta o entendimento da operação referente às entradas dos produtos industrializados, além do risco de as notas de custo com industrialização do processo intermediário estar descasado com a venda. Adicionalmente qualquer processo manual pode ter o risco de lançamentos de forma equivocada, gerando um possível erro contábil.

Recomendamos a implementação de um módulo específico ou a customização do existente para o controle de entrada das peças prontas vindas da industrialização, para facilitar o entendimento e controle do processo.

Comentário do cliente/plano de ação

Não temos no sistema de controle de estoque atual, um módulo que controle todas as fases de processo da industrialização em terceiro. Registramos as peças prontas pela nota de cobrança de industrialização final, ficando sem compor o custo das mesmas o tecido utilizado e as notas de industrialização do processo intermediário, que são lançados diretamente para CPV de confeccionado.

Esta demanda será enviada à nossa área de TI, para verificar a possibilidade de atualização do sistema SGT para contemplar o ajuste necessário para regularizar o ponto referido.

14. PIS/Cofins – Créditos passíveis de questionamento sobre gás

Durante nossas análises, verificamos que a CIC adquiriu gás GLP, classificado no código NCM 2711.19.10 da tabela TIPI, por meio dos documentos fiscais de entradas, selecionados em nossos testes, nº 120.938, nº 121.225, nº 121.457 e nº 4.624, da empresa Supergasbrás Energia Ltda., para utilizar em seu processo industrial e aproveitou dos créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins em sua apuração.

Ocorre que nos citados documentos de aquisição do gás GLP não houve tributação da Contribuição para o PIS e da Cofins, uma vez que ele está sujeito à tributação monofásica dessas contribuições, conforme se verifica no inciso III, do art., 4º da Lei nº 9.718/98. Vejamos:

"Art. 4º As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:

(...)

III - 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural"



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Nesse sentido, a aquisição de GLP não daria direito ao crédito das contribuições destinadas ao PIS e a Cofins, conforme disposto no §2º, inciso II do art. 3º da Lei nº 10.833/2003, conforme reproduzido a seguir:

"Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2º a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:

(...)

§ 2º Não dará direito a crédito o valor:

(...)

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição."

Por outro lado, o art. 17 da Lei nº 11.033/2004, inserido dentro da Lei do "Reporto", dispõe que "as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero), ou não incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações, inclusive monofásico".

Nesse particular, a Primeira Turma do STJ, por meio do REsp nº 1.051.634, garantiu a possibilidade de creditamento da Contribuição para o PIS e da Cofins no regime monofásico em razão da aplicação do art. 17 da Lei nº 11.033/2004 a todos os contribuintes.

Já o entendimento da Segunda Turma do STJ foi em sentido contrário, de que inexistente o direito ao crédito, de acordo com o princípio da não cumulatividade, no regime monofásico da Contribuição para o PIS e da Cofins.

Considerando a divergência de entendimentos dentro do STJ, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça está discutindo o assunto nos EAREsp nº 1.109.354/SP e EREsp nº 1.768.224/RS relatado pelo Ministro Min. Gurgel Faria, que proferiu seu voto a favor do pagamento das contribuições destinadas ao PIS e a Cofins pela tributação monofásica e não permite creditamento dessas contribuições por parte do adquirente, por entender que as receitas de vendas estão fora do regime de incidência não cumulativo.

Face ao exposto, não podemos afastar o risco de questionamento por parte do Fisco em uma eventual fiscalização, de modo que estimamos o risco a seguir:

IV.1	PIS/COFINS - Créditos passíveis de questionamento sobre gás
Nota A Créditos de PIS/COFINS sobre o gás GLP tributado por regime monofásico, nos termos da Lei nº 9.718/98, artigo 4º, inciso B Multa mínima - Lei n. 9.430/96, art. 61, § 2º C Multa máxima - Lei n. 9.430/96, art. 44, I D Juros de mora - Decreto n. 9.580/18, art. 907 e 919, §3º	

Fato Gerador	Vencimento	A Créditos PIS/COFINS sobre o gás GLP	B Multa		D Juros	C Contingência	
			Mínima	Máxima		Mínima	Máxima
			20%	75%			
jan/20	fev/20	35.024	7.005	26.268	1.138	43.167	62.430
fev/20	mar/20	47.925	9.585	35.943	1.375	58.885	85.244
mar/20	abr/20	45.418	9.084	34.064	1.172	55.674	80.653
abr/20	mai/20	-	-	-	-	-	-
mai/20	jun/20	25.333	5.067	19.000	497	30.896	44.829
jun/20	jul/20	23.984	4.797	17.988	413	29.194	42.385
jul/20	ago/20	28.469	5.694	21.352	430	34.592	50.250
ago/20	set/20	20.038	4.008	15.028	264	24.310	35.330
set/20	out/20	30.198	6.040	22.648	350	36.587	53.196
out/20	nov/20	31.069	-	-	-	31.069	31.069
Total 2020		287.456	51.278	192.291	5.639	344.373	485.386



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Comentário do cliente/plano de ação

Resposta - Ayres Ribeiro Advogados

"Em atenção ao questionamento sobre a legalidade de apuração de créditos relativos às contribuições ao PIS e à Cofins, em relação ao 'Gás liquefeito de petróleo – GLP' utilizado como insumo de produção, entendemos pertinentes as seguintes considerações preliminares:

Conforme cediço, a sistemática não cumulativa das contribuições ao PIS e à Cofins garante ao contribuinte o amplo direito à apropriação de créditos fiscais calculados em relação aos gastos incorridos no efetivo desempenho de seu objeto social.

De fato, em se tratando de empresa que se dedica à produção ou fabricação de bens, a legislação autoriza o desconto de créditos relacionados a bens e serviços utilizados como insumos de produção, inclusive combustíveis e lubrificantes, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

- a) Pagamento realizado a pessoa jurídica domiciliada no país;*
- b) Aquisição de bens e serviços sujeitos ao pagamento das contribuições;*
- c) Atendimento aos critérios da essencialidade e relevância.*

No caso em análise não se desconhece o fato de que o GLP está sujeito ao regime monofásico do PIS e da Cofins, segundo o qual há a cobrança de alíquota majorada na saída promovida por produtores e importadores de derivados de petróleo. Registre-se, contudo, que a tributação concentrada (regime monofásico) pressupõe a cobrança das contribuições em uma única etapa do ciclo econômico, sendo desoneradas todas as demais, o que não se pode confundir com inexistência de tributação. Com efeito, não há dúvidas de que as mercadorias adquiridas nesse regime estão sujeitas ao pagamento das contribuições, apesar de tal fato ocorrer em etapa única da sua cadeia de circulação.

Sem embargo, o legislador entendeu por bem condicionar o direito ao crédito nos casos de produtos monofásicos adquiridos para "revenda", como ilustram as alíneas "a" e "b", do inciso I, do art. 3º, das Leis nº 10.637 de 2020 e 10.833 de 2003. Não há, contudo, restrição semelhante às mercadorias adquiridas para serem utilizados como insumo de produção, ainda que os produtos estejam sujeitos ao regime de tributação concentrada ou monofásico.

A propósito, vale salientar que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se manifestou de modo favorável à tomada de crédito sobre o GLP utilizado como insumo de produção, como se nota dos seguintes julgados: Acórdão nº 9303-010.728 da 3ª Turma da CSRF; Acórdão nº 3003-001.057 da 3ª Turma Ext. da 3ª Seção de Julgamento; Acórdão nº 3201004.188 da 2ª Câmara da 1ª Turma Ordinária.

Sendo assim e sem aprofundarmos nas análises específicas relacionadas às atividades da CIC, entendemos que o GLP utilizado na produção, sempre que adquirido junto a pessoa jurídica domiciliada no país e tendo havido pagamento das respectivas contribuições sociais ainda que em momento anterior, admite a tomada de crédito por se enquadrar no conceito de insumo de produção. Aliás, a vedação constante do § 2º, inciso II, do art. 3º, das Leis nº 10.637 de 2020 e 10.833 de 2003 (sujeição dos bens ao pagamento das contribuições), não se aplica ao caso, já que é sabido que por mais que sejam desoneradas as saídas subsequentes do produto sujeito ao regime monofásico, isso não desnaturaliza a sua sujeição ao pagamento das contribuições, que se dá de forma concentrada, na saída promovida pelo produtor ou importador. E não poderia ser diferente, pois inadmitir o crédito na aquisição de bem que será utilizado como insumo de produção de outro igualmente sujeito à tributação quando de sua posterior comercialização, seria derogar o regime da não cumulatividade."

15. ICMS – Ausência de laudo na apropriação dos créditos

Identificamos que, a Empresa apropria crédito do ICMS referente às aquisições de energia elétrica, com base em 99% da sua totalidade, procedimento adotado com base em decisão interna da empresa.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Cabe ressaltar que o crédito referente às aquisições de energia elétrica está relacionado no artigo 66, do Regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, no qual determina que somente serão apropriados os gastos com energia elétrica que forem consumidos no processo industrial da Empresa.

Para tanto, os contribuintes têm como procedimento, providenciar um documento denominado “laudo técnico”, considerado pelo Fisco, documento hábil, no qual quantifica e demonstra qual o percentual do imposto correspondente à energia elétrica consumida no processo fabril passível de aproveitamento como crédito, e utilizado como base para aplicar sobre o valor do imposto destacado no documento fiscal.

Neste sentido, recomendamos a Empresa que providencie o referido documento, no qual comprove o percentual da energia consumido em processo industrial, objetivando evitar a apropriação de crédito do imposto em valor superior, bem como futuro questionamento por parte do Fisco.

As penalidades pela apropriação indevida do crédito, está disciplinada no regulamento do ICMS, em seu inciso XXVI, do artigo 216, assim como transcrevemos:

“XXVI - por apropriar crédito em desacordo com a legislação tributária, inclusive no caso de apropriação de crédito relativo à aquisição de mercadoria alcançada por redução da base de cálculo na entrada ou na operação subsequente, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos anteriores: 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito indevidamente apropriado;”

Comentários follow-up 2020: Em conversa com a administração da CIC, fomos informados que estão cientes do risco e que o procedimento atual será mantido.

Comentário do cliente/plano de ação

Data prevista para adequação: 30/06/2021.

16. Exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições

Observamos, em nossas análises, que a CIC realiza exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, a partir de agosto de 2018, amparada pela Ação Ordinária nº 0001504-25.2000.4.01.3800, que se encontra pendente do exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Ainda, impetrou Mandado de Segurança nº 1000439-76.2017.4.01.3801, que abrange o período posterior à edição da Lei nº 12.973/2014, cuja liminar foi denegada, o que acarretou a interposição de Agravo de Instrumento, cujo julgamento foi favorável à CIC, uma vez que o TRF 1ª Região entendeu que aplica-se, ao caso, a decisão do julgamento do RE nº 574.706/PR, em março de 2017, com publicação em outubro de 2017, no qual o STF, por maioria dos votos, deu provimento e fixou a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”.

Ressalta-se que nenhum dos processos ajuizados pela CIC sobre o tema transitou em julgado.

Sobre a decisão do STF acima citada, destaca-se que a PGFN ajuizou Embargos de Declaração, com pedido de modulação dos efeitos da decisão para o futuro, sendo que o julgamento do Tribunal Supremo sobre esse pedido irá determinar o início da aplicação da tese, bem como poderá definir a metodologia a ser aplicada para cálculo da repetição do indébito.

Importante destacar que os Embargos de Declaração ainda não foram julgados pelo STF e, portanto, não há certeza acerca do marco inicial para que os contribuintes possam excluir o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins.

As incertezas acerca da validade dessa decisão somente serão sanadas com o julgamento dos Embargos de Declaração e com o trânsito em julgado do RE nº 574.706/PR.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Recentemente, no entanto, a Receita Federal do Brasil publicou a Solução de Consulta Interna de nº 13, de 18 de outubro de 2018, se manifestando no tocante ao cálculo e metodologia a ser aplicada para cálculo do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições. Vejamos:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep

Exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição.

Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes procedimentos:

- a) *O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal;*
- b) *Considerando que na determinação da Contribuição para o PIS/Pasep do período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de cálculo mensal, conforme o Código de Situação Tributária (CST) previsto na legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de cálculo mensal da contribuição;*
- c) *A referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de cálculo da contribuição, será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita bruta total, auferidas em cada mês;*
- d) *Para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos à apuração do referido imposto; e*
- e) *No caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com trânsito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus estabelecimentos.*

Dispositivos Legais: Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º; Lei nº 9.718, de 1998, art. 2º e 3º; Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º, 2º e 8º; Decreto nº 6.022, de 2007; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.009, de 2009; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.252, de 2012; Convênio ICMS nº 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS nº 9, de 2008; Protocolo ICMS nº 77, de 2008.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins

Exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição.

Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins, no regime cumulativo ou não cumulativo de apuração, devem ser observados os seguintes procedimentos:

- a) *O montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher, conforme o entendimento majoritário firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, pelo Supremo Tribunal Federal;*
- b) *Considerando que na determinação da Cofins do período a pessoa jurídica apura e escritura de forma segregada cada base de cálculo mensal, conforme o Código de Situação Tributária (CST) previsto na legislação da contribuição, faz-se necessário que seja segregado o montante mensal do ICMS a recolher, para fins de se identificar a parcela do ICMS a se excluir em cada uma das bases de cálculo mensal da contribuição;*



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

- c) *A referida segregação do ICMS mensal a recolher, para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de cálculo da contribuição, será determinada com base na relação percentual existente entre a receita bruta referente a cada um dos tratamentos tributários (CST) da contribuição e a receita bruta total, auferidas em cada mês;*
- d) *Para fins de proceder ao levantamento dos valores de ICMS a recolher, apurados e escriturados pela pessoa jurídica, devem-se preferencialmente considerar os valores escriturados por esta, na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI (EFD-ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus estabelecimentos, sujeitos à apuração do referido imposto; e*
- e) *No caso de a pessoa jurídica estar dispensada da escrituração do ICMS, na EFD-ICMS/IPI, em algum(uns) do(s) período(s) abrangidos pela decisão judicial com trânsito em julgado, poderá ela alternativamente comprovar os valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nas guias de recolhimento do referido imposto, atestando o seu recolhimento, ou em outros meios de demonstração dos valores de ICMS a recolher, definidos pelas Unidades da Federação com jurisdição em cada um dos seus estabelecimentos.*

Dispositivos Legais: Lei nº 9.718, de 1998, art. 2º e 3º; Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, 2º e 10º; Decreto nº 6.022, de 2007; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.009, de 2009; Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal do Brasil nº 1.252, de 2012; Convênio ICMS nº 143, de 2006; Ato COTEPE/ICMS nº 9, de 2008; Protocolo ICMS nº 77, de 2008."

Destaca-se que, posteriormente ao normativo acima destacado, o Ministro Gilmar Mendes manifestou seu entendimento sobre o tema, em processo que discute a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, citando o julgamento do RE nº 574.706 e deixando claro que, naquele julgamento, "o Supremo Tribunal Federal afirmou que o montante de ICMS destacados nas notas fiscais não constituem receita ou faturamento, razão pela qual não podem fazer parte da base de cálculo do PIS e da Cofins".

Em que pesem as discussões acerca do tema, a CIC possui decisão favorável que, neste momento, lhe permite a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS e Cofins, o que não impede, no entanto, que a Receita Federal conteste a metodologia de cálculo aplicada pela Empresa face às disposições da solução de consulta mencionada.

Ressalta-se, no entanto, que a recuperação dos créditos de períodos anteriores depende da modulação dos efeitos da sentença, razão pela qual recomendamos que a CIC aguarde o trânsito em julgado de suas ações, para registro de qualquer ativo a ser recuperado.

Comentários follow-up set/2019: Verificamos que a Empresa passou a excluir o ICMS nas operações de vendas realizadas, da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, no período de janeiro a setembro de 2019, conforme agravo instrumental nº (202) 1007226-78.2017.4.01.000, a decisão foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em 13/08/2018, conforme o montante abaixo:

Competência	ICMS excluído
jan/19	1.481.043,51
fev/19	1.921.510,15
mar/19	1.535.508,95
abr/19	1.914.651,27
mai/19	1.875.865,34
jun/19	1.563.667,27
jul/19	2.135.745,52
ago/19	1.700.377,09
set/19	1.592.408,62
out/19	2.036.294,77
Total	17.757.072,49



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Conforme nos foi informado, com base nos processos judiciais, a empresa possui intenção de contabilizar os valores decorrentes de levantamento de exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e da Cofins, do período pretérito, no mês de dezembro de 2019, objetivando realizar o prejuízo acumulado de anos anteriores. O levantamento é de aproximadamente R\$ 40.000.000,00, e uma parte desses valores são decorrente de atualização monetária que serão reconhecidos a título de receita financeira.

Salientamos que, os valores citados tiveram como base questionamentos internos realizados aos responsáveis, e que não faz parte do escopo de nossas análises da equipe tributária qualquer validação relacionada ao indébito levantado.

O STF iria se pronunciar sobre os embargos de declaração ajuizados pela PGFN no próximo dia 05 de dezembro, no entanto, em 28/11/19, o assunto foi excluído da pauta de julgamentos, conforme se verifica abaixo:

Tema 69 - Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Relator: MIN. CÁRMEN LÚCIA Leading Case: RE 574706 Ver descrição [+] Ver tese [+]					Há Repercussão? Sim
Andamentos	DJ/DJe	Jurisprudência	Detalhes	Processo Relacionado	Recursos
Data	Andamento	Órgão Julgador	Observação		Documento
28/11/2019	Excluído do calendário de julgamento pelo Presidente		da sessão de 05/12/2019		

Diante de todo o exposto, recomenda-se reavaliação a questão nas próximas revisões, principalmente se o STF se pronunciar sobre os embargos de declaração ajuizados pela PGFN.

Comentários follow-up 2020: A CIC realizou a habilitação do crédito, no qual foi deferido pela Receita Federal do Brasil (RFB), no dia 13 de dezembro de 2019, em relação à ação judicial nº 0001504-25.2000.4.01.3800, com trânsito em julgado em 17/05/2019. O montante original sem a devida atualização foi R\$ 19.249.377,85, no qual a Companhia já vem utilizado para compensação de tributos federais via PER/DCOMP.

Importante ressaltar que ainda não houve alterações quanto à posição do Fisco, visto que ainda não ocorreu o julgamento dos embargos de declaração e a modulação dos efeitos sobre a forma de cálculo a ser aplicada na Exclusão do ICMS na base e cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins. O montante contabilizado foi de R\$ 41.003.022,24. O saldo remanescente em outubro de 2020 era de R\$ 36.017.325,37.

Comentário do cliente/plano de ação

É oportuno salientar que a Companhia adota o entendimento dominante de que o crédito apurado corresponde ao valor de ICMS destacado nas notas fiscais. Contudo o assunto pende de pacificação pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista à interpretação da Receita Federal do Brasil, manifestada através da Solução Cosit nº 13/2018, no sentido de que o crédito deverá ser apurado de acordo com o valor efetivamente recolhido pelos contribuintes. A Corte Constitucional deverá dirimir em julgamento de Recurso Especial sobre a modulação dos efeitos e espera-se que seja julgado conjuntamente sobre qual parcela do imposto estadual deve ser excluída da base de cálculo das contribuições do PIS e Cofins.

Diante do atual cenário de incerteza em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, não há previsão para tal julgamento.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

17. PIS e Cofins – Glosa de crédito extemporâneo

Verificamos que a CIC recebeu auto de infração, em 28/12/2015, referente a créditos tributários da Contribuição para o PIS e da Cofins glosados pelo Fisco, considerados indevidos por terem sido aproveitados em períodos anteriores, bem como constituídos indevidamente.

O referido auto foi impugnado pela CIC, que discorda da glosa, juntando à discussão um laudo técnico, com demonstração da utilização das despesas/custos aplicados em sua operação.

Não recebemos circularização ou posicionamento atualizado dos advogados acerca do andamento do processo durante nossa revisão.

De qualquer forma, a empresa possui provisão contábil do valor, conforme destacado abaixo:

Conta	Descrição	Saldo Final Outubro de 2018
2.2.03.01.01.25	Cofins-Creditos extemp.	- 248.987,61

Empresa CCAD

Comentários follow-up set/2019: A Empresa está discutindo o auto de infração judicialmente.

Comentários follow-up 2020: O processo acima mencionado ainda está em andamento.

Comentário do cliente/plano de ação

A Administração acompanha o andamento do processo junto ao escritório patrocinador (CCAT).

18. Pessoas jurídicas – possibilidade de caracterização de vínculo empregatício

A Empresa contrata profissionais na forma de pessoa jurídica, no qual prestam serviços com características que podem ensejar a caracterização de vínculo empregatício.

Destaca-se que outros aspectos podem influenciar na identificação do procedimento e serem utilizados como argumento de caracterização do vínculo empregatício como, por exemplo, local fixo para prestação de serviços (sala nas dependências da Empresa) e cartão de visita.

Sendo assim, na hipótese deste profissional pleitear na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo empregatício, a Empresa poderá ser compelida ao pagamento de férias, 13º salário e demais verbas decorrentes do contrato de trabalho, além dos encargos sociais (INSS e FGTS) sobre estes eventos.

Além disto, em caso de uma eventual fiscalização, as autoridades competentes poderão descaracterizar a atual relação pactuada e determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias INSS e IRRF sobre os valores pagos, acrescidos de juros e multa.

É importante frisar que a Empresa estará mais exposto a implicações perante os órgãos fiscalizadores quando do início da vigência do evento “R-2070 – Retenções na Fonte da “EFD-Reinf”.

A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-Reinf) é o mais recente módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e está sendo construída em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). O evento R-2070 receberá todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho como, por exemplo, dos prestadores de serviços pessoas jurídicas, segregadas por nota fiscal.

A segregação das informações por nota fiscal possibilitará a identificação da emissão com numeração sequencial, podendo caracterizar a exclusividade na prestação dos serviços, bem como alertar os órgãos fiscalizadores para a realização de uma diligência nas instalações da empresa.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Implicações trabalhistas e previdenciárias

a) Reclamações Trabalhistas

Na hipótese de os profissionais pleitearem na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo empregatício, a Empresa poderá ser compelida ao pagamento de férias, 13º salário e demais verbas decorrentes do contrato de trabalho, além dos encargos sociais INSS e FGTS sobre estes eventos.

Os colaboradores podem ajuizar a reclamação trabalhista no prazo de dois anos após o encerramento da prestação dos serviços, sendo que possível retroagir cinco anos de direitos contados da data de distribuição da ação.

b) Multa administrativa

Se a Empresa for fiscalizada pelas autoridades do trabalho e o procedimento vier a ser identificado, é possível a aplicação de multa administrativa com base no artigo 47 da CLT, atualmente no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.

c) Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)

Caso o Ministério Público do Trabalho tenha conhecimento do procedimento atualmente adotado, o que pode ocorrer por meio de denúncia ou, por exemplo, por ofício a ser encaminhado por outro órgão, poderá ser sugerida a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com obrigações de fazer relacionadas ao registro dos prestadores de serviços atuais como empregados celetistas e abster-se de manter empregados sem registro.

Normalmente as multas impostas em Termos de Ajustamento de Conduta são altas e superiores às previstas na legislação, justamente para que o acordado seja integralmente cumprido.

Se o empregador entender que não deve celebrar o Termo de Ajustamento de Conduta, é comum que o Ministério Público do Trabalho ajuíze Ação Civil Pública perante a Justiça do Trabalho pleiteando determinação judicial em relação às obrigações de fazer, sendo que é prática, também, requerer multa indenizatória por dano coletivo.

Implicações fiscais

Em caso de uma eventual fiscalização, as autoridades competentes poderão descaracterizar a atual relação pactuada e determinar o recolhimento das contribuições previdenciárias INSS e IRRF sobre os valores pagos, acrescidos de juros e multa.

Com base no controle gerencial disponibilizado pela Empresa, estimamos o risco relacionado às contribuições previdenciárias INSS, direitos trabalhistas e IRRF para o período de maio de 2018 a dezembro de 2019 em caso de autuação, no montante de:

	Principal	Multa	Juros	Total
Direitos Trabalhistas	204	2	10	216
INSS	68	49	2	119
IRRF	103	177	3	283
Total	375	228	15	618

Comentário do cliente/plano de ação

Os prestadores são aposentados e estão devidamente alinhados com o formato de contratação.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

19. Ajuda de Custo – possibilidade de caracterização de salário indireto

A Empresa concede o benefício de ajuda de custo para alguns de seus empregados, cujo pagamento é realizado através da folha de pagamento das verbas “3012 - Ajuda de Custo” e “3076 – Ajuda de Custo RJ”, porém, os valores não são considerados para reflexos trabalhistas, encargos sociais e IRRF.

Desta forma, existe o risco de possível reclamação trabalhista por parte dos empregados exigindo a inclusão dos valores na base de cálculo das férias, 13º salário, DSR, horas extras, FGTS e demais verbas decorrentes do contrato de trabalho.

Além disto, na hipótese deste procedimento ser constatado pela fiscalização, a Empresa poderá ser compelida ao pagamento das contribuições previdenciárias e IRRF, com acréscimo de juros e multa.

Ressaltamos que, o Ministério do Trabalho em sua Nota Técnica SIT nº 303/2017, para condutas típicas e ilícitas praticadas antes do início da vigência da Reforma Trabalhista e que porventura deixaram de ser consideradas infração legal, permanecem puníveis todas as violações perpetradas, inclusive aquelas que venham a ser verificadas em ação fiscal ocorrida em momento posterior à entrada em vigor da Lei 13.467/2017, desde que os respectivos autos de infração se refiram, de forma clara, a fatos geradores de obrigações constantes do diploma normativo anterior à Reforma, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Estimamos o risco relacionado aos direitos trabalhistas, contribuições previdenciárias INSS e IRRF para o período de janeiro de 2020 a agosto de 2020 em caso de autuação, no montante de:

	Principal	Multa	Juros	Total
Direitos Trabalhistas	3	-	-	3
INSS	2	1	-	3
IRRF	1	1	-	2
Total	6	2	-	8

Comentário do cliente/plano de ação

A partir de janeiro/21 estamos solicitando do funcionário comprovação da utilização da ajuda de custo.

20. Possibilidade de equiparação salarial

Em análise a relação de cargos e salários dos empregados, constatamos a existência de empregados com a mesma função e salário no mesmo centro de custo.

De acordo com o art. 461 da CLT, os empregados que possuem idênticas funções, e laboram no mesmo estabelecimento, devem perceber o mesmo salário, desde que a diferença de tempo do serviço prestado não seja superior a 04 (quatro) anos e a diferença no tempo da função não seja superior a 02 (dois) anos.

Desta forma, os empregados poderão ajuizar reclamação trabalhista pleiteando eventuais diferenças, além de todos os reflexos trabalhistas incidentes sobre as demais verbas decorrentes do contrato de trabalho.

Comentário do cliente/plano de ação

As correções foram iniciadas em novembro/20 e serão concluídas ao longo do ano de 2021, conforme definido em orçamento.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

21. Portadores de necessidades especiais – considerações

A Empresa possui profissionais reabilitados/deficientes em seu quadro funcional, porém está abaixo da cota estabelecida em lei.

Nos termos do artigo 93 da Lei nº 8.213/91 a Empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas.

Comentário do cliente/plano de ação

Estamos com prazo de adequação até maio/2021. Tendo necessidade de contratação de 3 pcd's para o cumprimento da cota. Estamos buscando no mercado para inclusão com as vagas em aberto.

22. Usuários com privilégios de administrador inadequados nos sistemas aplicativos, banco de dados e domínio de rede (*Active Directory*)

Revisando as contas de usuários que possuem privilégios de administrador de segurança nos sistemas aplicativos SGT, Logix, Gestão Comercial, Expedição, FPw e Gecex, banco de dados Oracle e no domínio de rede (*Active Directory*), constatamos a existência de contas de usuário “genéricas” de uso compartilhado entre os colaboradores, além de casos com ausência de segregação de função.

No quadro a seguir, relacionamos as exceções constatadas:

Recurso	Acesso	Nome	Função	Análise
Sistema SGT	Mestre	E1	E1	E1
Sistema Logix	Admlog	E1	E1	E1
Sistema Comercial e Expedição	E2	E2	E2	E2
Sistema FPw	Supervisor Geral	E1	E1	E1
Sistema Gecex	Admin	E1	E1	E1
Banco de dados Oracle	SGT_PROD	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	SGT_CEPS	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	SYS	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	SYSMAN	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	KUMULUS	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	Logix	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	PATCH_USER	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	SYSTEM	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	SQLTXPLAIN	E3	E3	E3
Banco de dados Oracle	Folha	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	Administrator	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	console	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	jeffersonc	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	Softcorp2	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	sqlserviceagent	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	sqlserviceanalysis	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	sqlservicedatabase	E3	E3	E3
Rede (<i>Active Directory</i>)	sso_user	E3	E3	E3

Legenda:

E1 – Conta de usuário “*standard*” com permissão de administrador compartilhada entre os profissionais Elisete Firmino F. Cavallari (analista sistemas sr.) e Diego R. de Meira (analista sistemas pl.) pertencentes à equipe de sistemas;



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

E2 – A GT observou que a Administração dos acessos lógicos dos sistemas Gestão Comercial e Expedição é realizada por meio do módulo “Cadastro de Usuários”. Este módulo não possui implementado um controle seguro para o seu acesso, através da autenticação do usuário. Atualmente, apenas os profissionais Elisete Firmino F. Cavalari (analista sistemas sr.), Diego R. de Meira (analista sistemas pl.), Igor Morreira P. (coordenador de sistemas) e Clayton R. Guimarães (analista sistemas sr.), possuem funções relacionadas à manutenção e desenvolvimento dos respectivos sistemas e o ícone que permite o acesso ao módulo, denotando, portanto, ausência de segregação de função;

Atualmente, apenas os profissionais Elisete Firmino F. Cavalari (analista sistemas sr.) e Diego R. de Meira (analista sistemas pl.).

E3 – Conta de usuário com permissão de administrador compartilhada entre os profissionais Rodrigo Freitas Vallandro (administrador de redes pl.), Flavio Procaci da S. (administrador de redes pl.), Emmanuel Mendes Dias (administrador de redes pl.) pertencentes à equipe de infraestrutura.

Complementarmente, não identificamos um controle de monitoramento das contas de usuários que possuem privilégios de administrador nos sistemas aplicativos SGT, Logix, Gestão Comercial, Expedição, FPw e Gecex, banco de dados Oracle e domínio de rede (Active Directory).

OS profissionais Emmanuel Mendes Dias (administrador de redes pl.) e Felipe Batista Oliveira (administrador de redes jr.).

Riscos específicos/potenciais

O usuário com privilégio de administrador de segurança fornece acesso total aos ambientes, propiciando a efetivação de acessos em locais/transações não autorizados(as), alterações das políticas e parametrizações de segurança, manutenção dos acessos lógicos, manutenção dos dados diretamente nas tabelas do banco, além do acesso aos dados e informações sigilosas e estratégicas, tornando vulnerável a materialização de prejuízos diretos, indiretos e financeiros.

A existência de contas de usuários denominadas “genéricas”, com privilégios de administradores, sugere o acesso compartilhado entre colaboradores e parceiros de negócios às informações que suportam as operações contábeis e financeiras da Empresa, de modo que inibe a identificação/rastreabilidade do responsável pelas ações realizadas no recurso tecnológico (seja banco de dados, sistemas etc.).

Recomendações

Gerenciar e monitorar o acesso lógico aos recursos de TI e as contas de usuários com privilégios de administrador de segurança no ambiente de tecnológico, considerando os seguintes aspectos:

- Estabelecer contas de usuários nominais, com identificação clara do colaborador responsável por sua utilização, de modo a possibilitar a devida rastreabilidade das ações realizadas no recurso (seja sistema operacional, banco de dados, domínio e/ou sistema);
- Caso haja a necessidade comprovada do uso de uma conta “genérica”, se recomenda a atribuição de controles compensatórios, tais como o monitoramento regular e contínuo referente às operações realizadas, segundo os respectivos acessos concedidos;
- Em conjunto com as áreas de negócio, elaborar uma matriz de perfis de acesso para os sistemas e demais recursos (AD e banco de dados), considerando os aspectos relacionados aos papéis e responsabilidades de cada cargo e função (SOD) e estabelecer uma revisão periódica correlacionada ao processo de gerenciamento de acessos lógicos nos sistemas e demais recursos (AD e banco de dados);
- Conforme boa prática e recomendação da própria Microsoft, visando aumentar a segurança do ambiente, se recomenda a renomeação ou a própria desativação da conta de usuário padrão “Administrador” do domínio de rede (*Active Directory*). Não sendo possível a renomeação e desativação da conta, mediante a um eventual serviço vinculado à conta de usuário, recomenda-se que trilhas de auditoria sejam habilitadas na conta de usuário, mantendo um controle periódico de monitoramento.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Comentário do cliente/plano de ação

- **Sistema SGT – Mestre** – Esta conta é necessária para administração do sistema SGT, e ele não possui forma de autorizar outros usuários pessoais com função de mestre. O usuário mestre não possui nenhuma outra função do sistema, a não ser as relativas à criação e permissão de usuários. É necessário manter este acesso para os dois analistas que possuem a função de manter o SGT;
- **Sistema Logix – Admlog** – Situação idêntica ao SGT; estamos ativando a opção de “É administrador” para que a conta de usuário possa realizar a manutenção de usuários e permissões de acesso, sem a necessidade de utilizar o admlog.
- **Sistema Comercial e Expedição** – O sistema comercial de entrada de pedidos foi substituído pelo sistema Salesforce que possui toda a segregação de função, porém ainda temos que manter o gestão comercial, pois ele é que recebe os pedidos oriundos do Salesforce. O módulo de “cadastro de usuários” ainda continuará sendo utilizado para atribuição de acesso aos demais usuários;
- Foi retirado o acesso dos demais analistas para esta função, desta forma entendemos que qualquer alteração no cadastro de usuários é de responsabilidade do mesmo, de qualquer forma vamos conferir se ainda existe alguma estação com o módulo instalado;
- **Banco de dados Oracle** – As contas de sistemas: SGT_PROD, SGT_CEPS, Logix, Folha são de utilização interna dos Sistemas e não devem ser utilizados pelos administradores para a função de administração, pois seus usuários já possuem a função de administração de banco de dados Oracle. Será revisto e alinhado o procedimento. Da mesma forma as contas SYS, SYSMAN, PATCH_USER, SYSTEM, SQLTXPLAIN não deveriam estar sendo utilizados diretamente para a função de Administração do Oracle. Vamos verificar a real necessidade. Vamos verificar se os analistas recém admitidos estão utilizando o usuário pessoal ou do sistema;
- **Rede (Active Directory)** – Será feita uma revisão nas contas: Administrator, console, jeffersonc, softcorp2, sqlserviceagent, sqlserviceanalysis, sqlservicedatabase e sso_user.

Plano de ação

Ação	Responsável	Previsão
1) Conferir se ainda existe o módulo de cadastro de usuários em estações outras a do Diego e caso exista desinstalá-lo Foi realizado	Flávio	30/03/2020
2) Conferir se o acesso ao banco de dados Oracle por usuários de sistemas para Administração, está sendo utilizada pelos usuários pessoais com permissão de administração ou pelos dos sistemas, e montar um controle de monitoramento dos acessos ao Oracle pelos usuários de sistemas, que não seja via o próprio sistema e usuários de Administração do Oracle. Caso o acesso das pessoas ao Oracle esteja sendo utilizado pelos usuários de sistema, tomar providências para que seja utilizado pelos usuários pessoais Não está sendo utilizado pela equipe de sistemas ou usuários dos sistemas		
3) Verificar e documentar a real necessidade de utilização dos usuários SYS, SYSMAN, PATCH_USER, SYSTEM, SQLTXPLAIN Em verificação com Kumulus	Emmanuel	31/03/2021
4) Verificar a real necessidade de utilização “administrador” do domínio de rede (Active Directory) e a possibilidade de renomear ou desativar. Não sendo possível a renomeação e desativação da conta, mediante um eventual serviço vinculado à conta de usuário, recomenda-se que trilhas de auditoria sejam habilitadas na conta de usuário, implementar um controle periódico de monitoramento Vamos verificar essa possibilidade de ativar auditoria para esta conta	Emmanuel	31/03/2021
5) Revisar nas contas: Administrator, console, jeffersonc, softcorp2, sqlserviceagent, sqlserviceanalysis, sqlservicedatabase e sso_user Foi realizado	Flavio	30/04/2020



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

23. Deficiência no processo de gerenciamento de acesso lógico (ref. manutenção de acessos)

O processo definido referente à transferência de setor ou função de funcionários, estabelece que no momento da transferência de um funcionário de seção (área), o setor de RH deve comunicar o fato ao setor de TI, copiando a gerência do setor de destino. Na sequência, o TI realiza as adequações necessárias para o acesso do funcionário aos recursos tecnológicos, alinhado com a área de destino. Entretanto, conforme entendimento obtido com a área de TI da Companhia, atualmente a área não é comunicada sobre a transferência de setor ou função de funcionários pelo setor de RH.

Para avaliar a eficácia operacional do controle adotado no processo de gerenciamento de acesso lógico (manutenção) ao domínio de rede (*Active Directory*) e sistemas aplicativos SGT, Logix, Gestão Comercial, Expedição, FPw e Gecex, selecionamos uma amostra de vinte e cinco casos de transferência de setor ou função de funcionários na Companhia e solicitamos as respectivas documentações-suporte. Para os casos selecionados na amostragem, nenhuma documentação-suporte (solicitação, aprovação, etc.) foi apresentada, caracterizando a ineficácia do controle.

Na tabela a seguir relacionamos todos os casos selecionados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Nome	Tipo transferência	Dt. transf.	Lotação anterior	Lotação atual
Ana Carolina Coutinho O.	Transf. entre lotações	19/07/2018	Escrituração Contábil Fiscal	Orçamento
Andreza Minelle Pereira	Transf. entre lotações	27/08/2018	Teares gama 1	Treinamento
Breno Estevas de Almeida	Transf. entre centros de C.	01/02/2018	Almoxarifado drogas e anilinas	Laboratório têxtil
Camila Frascaroli	Transf. entre lotações	18/07/2018	Loja CIC matriz	Doc. e logística merc. externo
Cassio de Oliveira Olimpio	Transf. entre lotações	23/03/2018	Depart. tec. lab. qui. - acomp. amostras ac	Apoio administ. acabamento superv.
Daylton Silva do Carmo	Transf. entre lotações	01/01/2018	Manutenção eletrolet. acabam/utilidades	Elétrica eletrônica geral matriz
Deborah Antunes Fernandes	Transf. entre lotações	26/01/2018	Segurança do trabalho matriz	Recrutamento e seleção
Eliane de Almeida Parnagua	Transf. entre lotações	20/06/2018	Fullpackage moda vendas I	Fullpackage moda-coord de pcp sp
Fabricio Cunha Santos	Transf. entre lotações	27/07/2018	Transporte fiação filial	Filatorios rieter (linkados) filial
Fagner Rodrigues da Silva	Transf. entre centros de C.	13/03/2018	Sub setor qualidade laborat. acabamento	Dep. tec. lab. químico/qualidade
Felipe Machado de Almeida	Transf. entre lotações	16/07/2018	Transporte fiação filial	Manutenção mecânica
Gustavo Fernandes Amorim	Transf. entre lotações	21/08/2018	Transporte prep. Tecelagem	Bobinadeiras de repasse
Janiny Ferreira dos Santos	Transf. entre lotações	09/04/2018	Filatorios rieter (linkados) filial	Laboratório têxtil
Karla de Souza Rodrigues	Transf. entre centros de C.	01/02/2018	Transporte fiação filial	Serviços gerais fiação filial
Leandro Nunes Benedito	Transf. entre lotações	01/03/2018	Depart. tec. lab. químico	Apoio administ. acabamento superv.
Leonardo de O. Cordeiro	Transf. entre lotações	01/02/2018	Labor. químico/meio ambiente	Efluentes
Lucas Rafael de A. Alves	Transf. entre lotações	27/07/2018	Transporte fiação filial	Central de resíduos filial
Maria Julia de Almeida Neto	Transf. entre lotações	06/07/2018	Sub setor fullpacka. moda pcp e platafor cd	Comunicação
Matheus Silvano Rosa	Transf. entre centros de C.	01/08/2018	Alvejamento turbo	Pcp prog. kanbam
Natany da Silva Moreto Albano	Transf. entre centros de C.	21/08/2018	Open end filial	Cardas filial
Pedro Roberto Correia Caldas S.	Transf. entre centros de C.	25/06/2018	Alimentadores pano acabado	Análise de pedidos
Ronaldo Natividade da Silva	Transf. entre lotações	22/08/2018	Recuperador de soda	Filtrex
Thais Reis Vieira	Transf. entre centros de C.	01/02/2018	Limpeza tecelagem	Teares gtx
Tiago de Melo	Transf. entre lotações	12/04/2018	Prod. – desenv. de amostra P & D - Estampar	Estamparia
Wanderley Lima de Oliveira	Transf. entre lotações	01/02/2018	Transporte fiação filial	Serviços gerais fiação filial



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Riscos específicos/potenciais

A deficiência no processo de gerenciamento de acesso lógico, compromete à integridade e confidencialidade das informações vitais do negócio, haja vista que podem ser concedidos acessos e privilégios inadequados e não aprovados(as) a determinados colaboradores, além de possibilitar a existência de contas de usuários ativas pertencentes a colaboradores já desligados da Empresa e a realização de atividades danosas devido à insatisfação do desligamento, propiciando prejuízos financeiros (diretos ou indiretos) para a Empresa.

Recomendações

Os procedimentos operacionais relacionados ao gerenciamento de acesso lógico (concessão, alteração e revogação) devem ser documentados, aprovados e comunicados para todos os colaboradores e partes interessadas.

Ademais, recomendamos o alinhamento efetivo junto ao departamento de recursos humanos quanto à comunicação, ou seja, devem ser comunicados imediatamente, quaisquer desligamentos de colaboradores, para que assim, os acessos lógicos nos sistemas e demais recursos sejam revogados em tempo hábil e adequado.

Uma vez documentado estes procedimentos inerentes ao gerenciamento de acesso lógico, recomendamos que estes sejam rigorosamente acompanhados, gerando-se assim, trilhas de auditorias/evidências (documentos) formais que evidenciem o processo como um todo (requisição, aprovações, acessos concedidos/alterados/removidos etc.), mitigando assim os riscos inerentes à fragilidade identificada.

Comentário do cliente/plano de ação

- A Política de Segurança da Informação da Cataguases estabelece que a responsabilidade de informar o TI sobre as alterações das funções dos colaboradores é da Gerência do colaborador que está sendo movimentado e/ou da área de recursos humanos. O TI não tem como ficar monitorando tais movimentações, inclusive elas podem ocorrer sem nenhum registro em sistemas;
- Recomendamos que este item seja repassado à área de RH para que eles possam fazer um comunicado às áreas dos usuários que foram apontados acima e que comandem uma alteração de acessos se for o caso;
- Entendemos que na situação atual, a solução deve ser conduzida pelo RH que pode criar um procedimento que obrigue as áreas envolvidas a informarem quando das alterações, se há a necessidade de alteração de acessos.
- Podemos sugerir que na alteração de cargo o login do usuário seja bloqueado, aguardando a liberação necessária. Porém isto pode prejudicar o andamento dos trabalhos diários.

24. Ausência de procedimento periódico de revisão dos privilégios de acesso lógico nos recursos de TI

A Companhia Industrial de Cataguases não possui estabelecido e formalizado um controle de revisão periódica dos privilégios de acesso lógico das contas de usuários ativas no domínio de rede (*Active Directory*), sistemas aplicativos SGT, Logix, Gestão Comercial, Expedição, FPw, Gecex e banco de dados Oracle. Em caso de necessidade, todas as demandas e ações correlacionadas são corretivas e pontuais.

Riscos específicos/potenciais

A ausência de revisões periódicas dos privilégios de acesso dos usuários nos sistemas aplicativos, banco de dados e domínio de rede (*Active Directory*), propicia que usuários possam obter privilégios que não condizem com suas respectivas funções e responsabilidades, impactando diretamente na integridade, confidencialidade e confiabilidade das informações.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Recomendações

Estabelecer um procedimento regular de revisão crítica dos privilégios de acessos dos usuários nos recursos de TI, considerando os seguintes aspectos:

- As permissões de acessos devem ser revistas em intervalos regulares (por exemplo, um período de seis meses), de modo que, estas revisões estejam em conformidade e aprovadas pelos *key users* das áreas de negócios;
- As permissões de acessos dos usuários devem ser analisadas criticamente, e se necessário, devem ser realocadas quando houver manutenção de uma função/atividade (por exemplo, mudança de cargo, departamento, promoção, etc.), considerando os princípios de segregação de função (SoD);
- As autorizações para direitos de acessos privilegiados (por exemplo: administradores de recursos, responsáveis pelas alçadas de aprovação, etc.) devem ser analisadas criticamente em intervalos mais frequentes.

A fim de mitigar os possíveis riscos inerentes a este procedimento, um documento deve ser formalizado, homologado e comunicado para todos os colaboradores e partes interessadas com todas as diretrizes necessárias para atendimento à revisão relacionada ao processo de gerenciamento de acesso lógico.

Comentário do cliente/plano de ação

Consta em nossa Política de Segurança da Informação (PSI) que deverá existir um relatório dos acessos aos sistemas e pastas de rede a ser enviado ao gerente do usuário para validação e acertos, conforme texto a seguir:

"Realizar, a cada seis meses (junho e dezembro de cada ano), uma verificação completa da permissão de acesso de todas as credenciais (AD e sistemas), o objetivo será a validação dos perfis de todos os usuários. Um relatório deverá ser enviado para o gerente de cada área que por sua vez deverá validá-lo fazendo os devidos ajustes se necessário."

Como mais uma medida para garantir que os gerentes validem os acessos, será estabelecido um prazo na mensagem para que os mesmos confirmem os acessos e caso eles não confirmem os acessos serão bloqueados.

Já tivemos várias iniciativas para a implementação de tal controle, porém não foi possível ir adiante em função da dificuldade de implementá-lo, devido à diversidade de sistema e cada um tem um padrão de segurança.

Para esta implementação temos que investir horas de trabalho para desenvolver esta funcionalidade, e não temos pessoal suficiente para execução desta atividade no momento.

25. Ausência de restrição de acesso aos diretórios de integração entre os sistemas

A GT observou que são utilizados diretórios¹ específicos para o armazenamento de arquivos do tipo texto (.txt) utilizados para a integração manual de informações entre os sistemas aplicativos de Suprimentos (SGT p/Logix), Contas a Receber (Expedição p/Logix), Contabilidade (Logix p/SGT e SGT, Gecex e FPw p/Logix) e Livros Fiscais (Expedição p/Logix).

O processo de exportação e importação dos arquivos contendo as informações de integração é realizado pelos usuários das áreas de negócio envolvidos no processo. Neste contexto, observamos que para a importação dos arquivos de integração, não é bloqueado/obrigatório a importação dos arquivos, apenas dos diretórios¹ específicos definidos. Outros sim, constatamos que os arquivos de integração do tipo texto (.txt), são passíveis de manipulações antes de sua importação, uma vez que estes não são seguros e criptografados.

¹ "C:\Logix\unl" e "S:\Aplicativos\SGT_PROD\Dados\Recebe"



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Riscos específicos/potenciais

Comprometimento da integridade das informações de interface através da manipulação indevida dos dados contidos nos arquivos textos de integração, podendo ocasionar perdas financeiras e/ou distorções materiais nas demonstrações financeiras.

Recomendação

- Revisar os direitos de acesso aos diretórios utilizados para o armazenamento dos arquivos de interface entre os sistemas aplicativos da Companhia, e dos acessos às funções de importação dos arquivos nos sistemas, limitando o privilégio de acessos e responsabilidades pelo armazenamento e importação dos arquivos a profissionais que não possuam funções conflitantes;
- Implementar nas funções de importação dos arquivos de interface dos sistemas, a obrigatoriedade da importação dos arquivos de interface, exclusivamente dos diretório¹ já definidos utilizados para armazenando dos arquivos;
- Criptografar os arquivos de interface, a fim de evitar possíveis manipulações antes da importação.

Comentário do cliente/plano de ação

Foi implementado a segurança das pastas de rede para o Logix, Comercial e Expedição, pois constou tal anomalia em auditorias anteriores.

Para o SGT e Gecex os respectivos fornecedores não homologaram a implementação da restrição de acesso.

De qualquer forma estaremos atentos a este item de segurança na possibilidade futura de troca dos sistemas.

Plano de ação

Ação	Responsável	Previsão
1) Verificar o acesso às pastas de rede do Logix, Comercial e Expedição, pois não era para ter acesso generalizado Já realizamos uma revisão para que apenas os usuários do Logix tenham acesso às pastas deste sistema. Esta questão já foi informada anteriormente, sobre a impossibilidade deste acesso ser filtrado, já que são sistemas primordiais de nossa empresa.	Emmanuel	30/03/2021

26. Ausência de política de gerenciamento de mudanças documentada, aprovada e comunicada

Avaliando o processo de gerenciamento de mudanças da CIC, constatamos que não existe uma política com as diretrizes chaves e normas relacionadas à customização, atualização ou melhorias nos sistemas aplicativos e mudanças de infraestrutura que esteja documentada, aprovada e comunicada para todos os colaboradores e partes interessadas.

Riscos específicos/potenciais

A ausência de uma política de gerenciamento de mudanças de infraestrutura e sistemas aplicativos, devidamente documentada, aprovada e comunicada, compromete a disponibilidade do ambiente tecnológico, decorrente das mudanças que não atendam às exigências da organização e a privar de obter instrumentos de controle; aumentando o risco quanto à violação das regras/normas/procedimentos estabelecidos, além de inibi-los quanto à necessidade de se tomar ações em situações onde as regras definidas não estão sendo cumpridas, implicando diretamente na confidencialidade e integridade de informações vitais à continuidade de negócios.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Recomendação

Formalizar e aprovar uma política (embasada nas melhores práticas, tais como, ITIL, ISO 20k e/ou COBIT) com diretrizes referentes à manutenção, desenvolvimento e customização de sistemas e infraestrutura, e comunicá-la para toda a organização e partes interessadas.

A política de GMUD deve ser atualizada, sempre em intervalos regulares (por exemplo, anualmente), ou quando mudanças se fizerem necessárias.

Comentário do cliente/plano de ação

Plano de ação

Ação	Responsável	Previsão
1) Implementar uma política de gerenciamento de mudanças de infraestrutura com monitoramento Informamos a incapacidade de realizar este estudo no momento já que a equipe está reduzida, porém o que fazemos hoje é a classificação de atendimentos prioritários/urgentes. Quanto aos projetos utilizamos o P07 bDCA, filtrando as rotinas/processos mais afetados na mudança.	Emmanuel	30/09/2021
2) Implementar uma política de gerenciamento de mudanças de sistemas aplicativos com monitoramento Hoje, temos já implementado o Supravizio para o controle de Ordens de Serviço (OS), com o workflow de testes em ambiente de homologação e a aprovação do usuário solicitante.	Elisete	30/09/2021

27. Deficiências no processo de gestão de mudança sistêmica

Constatamos fragilidade no processo de gerenciamento das mudanças nos sistemas de Gestão Comercial e Expedição, desenvolvidos internamente, uma vez que após a homologação das mudanças os próprios desenvolvedores são os responsáveis por disponibilizar as mudanças para a equipe de infraestrutura para a publicação em produção, sem que haja qualquer garantia de que a versão do executável seja a versão homologada/aprovada.

Também, verificamos que os profissionais Elisete Firmino F. Cavalari (Analista Sistemas Sr.), Diego R. de Meira (Analista Sistemas Pl.), Igor Morreira P. (Coordenador de Sistemas) e Clayton R. Guimarães (Analista Sistemas Sr.), responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas Gestão Comercial e Expedição, também possuem privilégios de acesso aos diretórios de produção dos respectivos sistemas, ou seja, podem promover mudanças no ambiente de produção dos sistemas.

Atualizar a lista de analistas Elisete Firmino F. Cavalari (Analista Sistemas Sr.), Diego R. de Meira (Analista Sistemas Pl.).

Ainda identificamos diversos usuários das áreas de negócio da Companhia com permissões de acesso aos diretórios¹ de produção dos sistemas Gestão Comercial, Gecex, Logix e FPw.

Vale ressaltar que não identificamos um controle de monitoramento das contas de usuários com permissão para mudança no ambiente de produção dos sistemas aplicativos mencionados.

Riscos específicos/potenciais

Desenvolvedores com privilégios de transporte de mudanças nos sistemas em produção, possibilitam o comprometimento do funcionamento do sistema, com a possibilidade de introdução de códigos maliciosos usados para a execução de fraudes, customizações errôneas ou impróprias, promovidas sem a aprovação e teste adequado, além de ocasionar possíveis impactos significativos nas demonstrações financeiras e contábeis.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Recomendações

A fim de mitigar os possíveis riscos inerentes identificados, recomendamos que o departamento de TI estabeleça uma revisão das permissões de acesso lógico aos diretórios utilizados para a publicação de alterações em ambiente de produção dos sistemas aplicativos da CIC, de modo que os colaboradores que realizam o desenvolvimento/programação não sejam os mesmos que testam e posteriormente disponibilizam as mudanças no ambiente de produção.

Havendo a necessidade de manter a atual estrutura organizacional, se recomenda a definição e implementação de controles compensatórios, visando a monitoração efetiva e rastreabilidade de todo o processo de transporte das mudanças dos sistemas entre os ambientes de teste/homologação e produção, assegurando assim que todas as mudanças promovidas em produção possuam as devidas aprovações formais das áreas de negócio (key users).

Também, havendo a necessidade comprovada da permissão de acesso dos usuários das áreas de negócio da Companhia aos diretórios de produção dos sistemas aplicativos, é recomendável a atribuição de controles compensatórios, tais como: documento relacionando às contas e sua aprovação, além da monitoração e revisão regular pelo administrador de segurança referente às operações realizadas, segundo os respectivos acessos das contas.

Comentário do cliente/plano de ação

Entendemos que a ação do item 37 – Implementar uma política de gerenciamento de mudanças de infraestrutura e sistemas aplicativos com monitoramento, já contemplará esta deficiência.

28. Oportunidade de melhoria da parametrização de acesso lógico (segurança das senhas) dos usuários

Constatamos uma oportunidade de melhoria nos parâmetros de senha configurados no domínio de rede (*Active Directory*) e no sistema SGT, Logix, Gestão Comercial, Expedição, FPw, Gecex. A tabela a seguir demonstra um resumo sobre principais parâmetros com um baixo grau de segurança relacionado às senhas de acesso:

Recursos	Tamanho mínimo da senha	Complexidade de senha
SGT	8 caracteres	Não habilitado
	Já foi implementado	
Logix	6 caracteres	Habilitado
	Bloqueio após 3 tentativas	Mínimo 3 letras e 1 número
	Tempo máximo 3 meses	
Gestão Comercial	6 caracteres	Não habilitado
Expedição	6 caracteres	Não habilitado
	Já foi implementado	
FPw	6 caracteres	Habilitado
	Bloqueio após 3 tentativas	Mínimo 4 letras, 1 número, 1 caracter especial
	Tempo máximo 3 meses	
Gecex	Já foi implementado	
	2 caracteres	Habilitado
	Bloqueio após 3 tentativas	Letras, números e caracter especial
	Tempo máximo 3 meses	
Active Directory	6 caracteres	
	Já foi implementado	
	Mínimo de 10 caracteres, tempo máximo 60 dias	Habilitado
	Histórico das últimas 3 senhas	
	Bloqueio após 3 tentativas	



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Riscos específicos/potenciais

A deficiência na aplicação de parâmetros de segurança nas senhas para os usuários e administradores, possibilita acessos não autorizados e indevidos, e consequentemente, na perda da confidencialidade, confiabilidade e integridade das informações vitais do negócio, devido ao fato de que as senhas podem ser facilmente descobertas (através da tentativa de quebra de senhas pelo uso de dicionários ou por ataque de força bruta).

Recomendações

Para elevar o nível de segurança das informações, recomendamos (em alinhamento e aderência à política de segurança da informação), a adoção das seguintes parametrizações voltados às senhas das contas de usuários do domínio de rede e sistemas:

- Definir regras de senhas complexas;
- Tempo máximo e mínimo para uso de senha;
- Desconexão do usuário após um determinado período de inatividade;
- Parametrização de histórico de senhas;
- Bloqueio de usuários após um determinado número de tentativas de acesso sem sucesso;
- Limitação de conexões simultâneas com mesmo usuário;
- Criptografia das senhas.

Uma vez configurada estas novas parametrizações de senhas, é importante que a Empresa atualize as diretrizes e as adicione à nova política de segurança da informação (que deve ser documentada).

Após a comunicação, é imprescindível que se estabeleça um plano regular e contínuo de conscientização, treinamento e educação, no que se refere à segurança das informações e os possíveis incidentes e problemas correlacionados no que condiz às parametrizações das senhas.

Comentário do cliente/plano de ação

Comentário geral em relação aos planos de ação

Plano de ação

Ação	Responsável	Previsão
1) Verificar se foi implementado a parametrização de acesso lógico, conforme observado no relatório, onde for possível, e caso não tenha sido implementado, documentar quando não foi possível para registros	Emmanuel	30/05/2021

Os planos de ação relativos aos itens deste relatório sofreram impacto em função da reestruturação da área. Em outubro de 2018 a responsabilidade da área de TI passou a ser do coordenador Igor Porciuncula, em junho de 2019 o Rodrigo Freitas, que era o responsável por diversas ações destes planos, foi demitido e o Igor Porciuncula também se desligou da Empresa no mesmo mês.

29. Exclusão dos incentivos fiscais de ICMS não homologados pelo CONFAZ na apuração do IRPJ e da CSLL

Nos exercícios de 2018 e 2019, a sociedade realizou a constituição de reservas para subvenção para investimentos relacionada a créditos de ICMS concedidos como incentivos fiscais pelo estado de Minas Gerais.



Grant Thornton

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

A constituição da reserva foi realizada para o atendimento do art. 523 do Regulamento do Imposto de Renda/18, e o §4º do art.30 da Lei nº 12.973, alterado pela Lei Complementar nº 160/17, que autoriza a exclusão dos incentivos fiscais não autorizados por convênio entre os estados na apuração do IRPJ e da CSLL, mediante a constituição da reserva de incentivos fiscais, como transcrito a seguir:

“Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou de redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas para fins de determinação do lucro real, desde que sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976, que somente poderá ser utilizada para (Lei nº 12.973, de 2014, art. 30, caput):

§ 4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.”

Cabe destacar que, em 15 de dezembro de 2020, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal se posicionou por meio da Solução de Consulta nº 145 do COSIT, considerando que apenas os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal, e considerados subvenções para investimento, que necessariamente tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos poderiam se considerados como subvenção para investimento. Como apresentado no acórdão transcrito a seguir:

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Incentivos Fiscais. Incentivos e Benefícios Fiscais ou Financeiros-Fiscais Relativos ao ICMS. Subvenção para Investimento. Requisitos e Condições.

A partir da Lei Complementar nº 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Reforma a Solução de Consulta Cosit nº 11, de 4 de março de 2020. Dispositivos Legais: Lei nº 12.973, de 2014, art. 30; Lei Complementar nº 160, de 2017, arts. 9º e 10; Parecer Normativo Cosit nº 112, de 1978; IN RFB nº 1.700, de 2017, art. 198, § 7º.”

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Incentivos Fiscais. Incentivos e Benefícios Fiscais ou Financeiros-Fiscais Relativos ao ICMS. Subvenção para Investimento. Requisitos e Condições.

A partir da Lei Complementar nº 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e considerados subvenções para investimento por força do § 4º do art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação da base de cálculo da CSLL apurada na forma do resultado do exercício desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.

Reforma a Solução de Consulta Cosit nº 11, de 4 de março de 2020. Dispositivos Legais: Lei nº 12.973, de 2014, arts. 30 e 50; Lei Complementar nº 160, de 2017, arts. 9º e 10; Parecer Normativo Cosit nº 112, de 1978; IN RFB nº 1.700, de 2017, art. 198, § 7º.”

Desta forma, sugerimos a administração da sociedade que avalie com seus assessores jurídicos o posicionamento desfavorável da Receita Federal em relação à exclusão dos créditos fiscais de ICMS considerados como subvenção para investimento, que não tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos em virtude da possibilidade de atuação por parte da autoridade fiscal.



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Comentário do cliente/plano de ação

Resposta – Ferreira Cardoso & Teixeira Advogados e Consultores

"O entendimento manifestado pelos auditores da Companhia está pautado em tema levado ao conhecimento do público através de matéria veiculada na imprensa vide <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/01/04/receita-restringe-subvencao-para-empresas.ghtml>). Na matéria em questão, como se nota, determinado contribuinte formulou consulta à RFB quanto à contabilização das subvenções e acabou recebendo, como resposta, um posicionamento que contraria outras manifestações anteriores da própria RFB sobre o tema.

É que, a partir da Lei Complementar 160/2017, os benefícios fiscais concedidos pelos Estados passaram a ser entendidos como subvenções para investimentos. A partir deste posicionamento, todos os valores que se referiam a tais benefícios deixaram de ser tributados pelo IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Veja que o próprio artigo 30 da Lei n. 12.973/14 estabelece que "é vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos" naquela norma. E a norma não trata da vinculação de que os benefícios estejam comprovadamente atrelados a investimentos. Se assim o fosse, estar-se-ia diante de uma alteração nula da norma.

O posicionamento exaltado na solução de consulta que embasa o ponto dos auditores da Companhia é considerado, ainda, isolado. Com base em nossos assessores jurídicos, entendemos que, caso houver questionamentos a esse respeito, a Companhia dispõe de consideráveis argumentos que suportam o procedimento adotado.

Também é conveniente lembrar que, independentemente da classificação que se dê aos benefícios recebidos dos Estados, também o STJ já vem firmando forte jurisprudência no sentido de que estes valores não poderiam ser tributados. Não seria necessário, aos olhos do STJ, defender que se trata de subvenção para que os valores não fossem tributados. De acordo com o STJ, não haveria que se falar em tributação, pelo ente federal, do benefício concedido pelo ente estadual. Esta linha de entendimento, então, contribui ainda mais com a segurança da Companhia acerca da prática adotada."

* * *

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos



5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade



5.4. Programa de Integridade

A Companhia Industrial Cataguases (CIC) assumiu o compromisso de coibir e eliminar qualquer forma de corrupção, fraude ou atividade ilícita.

Acreditamos que podemos desenvolver e cultivar uma cultura ética e transparente entre todos os nossos colaboradores, terceiros e parceiros que se envolvem diretamente conosco nas mais diversas relações, por isso nos baseamos na integridade, pois quem a tem não se corrompe, cultiva a honestidade, o respeito e a solidariedade. A CIC busca fomentar para todos os seus públicos, internos e externos, uma atitude íntegra e um ambiente corporativo ético e transparente.

O Programa de Integridade CIC, envolve todos os colaboradores, fornecedores e parceiros em um comprometimento com a transparência, ética e combate à corrupção, com base na lei brasileira nº12.846/13 e o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015 (Decreto nº 8.420/2015), buscando a efetividade de medidas voltadas, principalmente, para a prevenção, detecção e remediação de atos lesivos contra a administração pública e entes privados.

Adotamos, praticamos e seguimos um Código de Conduta e Ética, além de Políticas Anticorrupção e de Brindes e Presentes, que devem, necessariamente, ser respeitados e seguidos por todos os colaboradores, fornecedores e parceiros.

Em Dezembro de 2017 o Conselho de Administração criou e elegeu um Comitê de Conduta composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 05 (cinco) membros, indicados pela Diretoria Executiva, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, cujas atribuições serão as elencadas a seguir, sem prejuízo de o mencionado órgão determinar outras atribuições em reunião convocada especificamente para esse fim:

- I. Avaliar as situações de descumprimento do Código para decisão das medidas a serem aplicadas, de acordo com o estabelecido no Capítulo Sexto deste instrumento.
- II. Envidar todos os esforços para que os objetivos deste Código sejam atingidos, observando-se os princípios e regras aqui dispostos.
- III. Traçar o planejamento e as diretrizes gerais de ação para cumprimento deste Código.
- IV. Criar, acompanhar e controlar procedimentos para prevenção de fraudes em procedimentos licitatórios em que a CIC por ventura venha a participar, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público.
- V. Revisar periodicamente este Código.
- VI. Analisar as situações não previstas neste Código.
- VII. Monitoramento contínuo junto às Chefias da aplicação deste Código.
- VIII. Avaliar as denúncias internas, realizando as averiguações e auditorias eventualmente necessárias até a decisão final.
- IX. Realizar auditorias e apurar irregularidades em contratos firmados pela CIC.
- X. Dar cumprimento e fazer cumprir as deliberações dos órgãos de administração da CIC.
- XI. Submeter relatórios de atividades e atas de reuniões, periodicamente, ao Conselho de Administração.
- XII. Definir os princípios éticos que serão acatados por todos os colaboradores, fazendo revisões periódicas dos mesmos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade



- XIII. Divulgar, aplicar e fazer aplicar os preceitos éticos nas atividades de todos os colaboradores.
- XIV. Avaliar, investigar a veracidade da denúncia e decidir no menor tempo possível, considerando o limite de 30 (trinta) dias a partir das denúncias, sobre todos os casos que cheguem ao seu conhecimento, sobre o descumprimento dos preceitos éticos previstos ou não neste Código de Conduta.
- XV. Garantir sigilo ao denunciante, exceto nos casos de necessidade de testemunho judicial.
- XVI. Recomendar a Diretoria, por escrito, as providências a serem tomadas em casos que indiquem conflitos de interesse.
- XVII. Tratar todos os assuntos que sejam levados ao seu conhecimento dentro do mais absoluto sigilo, preservando os interesses e a imagem da CIC e dos colaboradores envolvidos.
- XVIII. Os participantes do Comitê também se submetem a este código de conduta.
- XIX. Os membros do Comitê serão escolhidos a cada 3 (três) anos, devendo ser amplamente divulgada a sua composição.

A CIC passa a contar com canais de denúncia de irregularidades e desvio das regras descritas neste Código, inclusive das Regras Específicas de Combate à Corrupção, através do e-mail comitedeconduta@cataguases.com.br e no site: www.cataguases.com.br/denuncia totalmente imparcial e confidencial, devendo proteger a identidade de quem a utilizar, sendo que somente o Comitê de Conduta e a equipe que realizará as averiguações e auditorias necessárias, terão acesso às denúncias.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009

5.4. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos.

Riscos relativos ao Brasil

O Governo Federal exerceu e continua a exercer significativa influência sobre a economia brasileira. As condições políticas e econômicas brasileiras, bem como a intervenção do Governo Federal nas áreas, podem afetar adversamente as atividades industriais. A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do Governo Federal, por meio de modificações nas políticas monetária, de crédito e fiscal, entre outras. As medidas adotadas, no passado, pelo Governo Federal incluem, controle de salários e preços, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e estabelecimento de limites sobre a importação de mercadorias e serviços. Não temos controle e não podemos prever quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá vir a implementar no futuro. Nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais, poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como: variação nas taxas de câmbio; inflação; taxas de juros; liquidez no mercado doméstico financeiro e de capitais e mercados de empréstimos; política fiscal e regime tributário; e medidas de cunho político, social e econômico que ocorram e possam afetar o Brasil.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil.

Não temos como assegurar que o Governo Federal dará continuidade às políticas econômicas do governo anterior, nem que eventuais alterações que venham a ser implementadas não afetarão de maneira adversa, direta ou indiretamente, nossos negócios.

A inflação e as medidas tomadas pelo Governo Federal para controlá-la poderão contribuir significativamente para a incerteza econômica no Brasil e afetar adversamente os resultados de nossas operações. Historicamente, as taxas de inflação no Brasil são muito elevadas. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação têm incluído uma política de forte arrocho monetário com altas taxas de juros, restringindo a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. A inflação, as medidas para controlar a inflação e a especulação pública a respeito de possíveis medidas adicionais também poderão contribuir de forma significativa para a incerteza no Brasil e, conseqüentemente, reduzir a confiança do investidor no País, afetar adversamente o crescimento da economia brasileira e, portanto, provocar um impacto negativo sobre nossos negócios.

Futuras ações do Governo Federal, tais como a redução da taxa de juros, intervenções no mercado de câmbio e medidas para ajustar ou fixar o valor do Real, podem desencadear aumento da inflação, o que pode afetar adversamente os níveis de consumo no varejo. Nesse cenário, nossos fornecedores tenderiam a aumentar o preço de suas mercadorias para compensar futuros aumentos na inflação. Não podemos prever se teremos capacidade de repassar qualquer aumento dos custos das mercadorias aos nossos consumidores no futuro, nem se o impacto negativo desse aumento afetará adversamente nossos negócios.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e



5.6. Outras informações relevantes:

Não se aplica.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



10 Comentários dos diretores

10.1 Os diretores devem comentar sobre:

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

O ano de 2020 foi extremamente desafiador para toda a sociedade brasileira, ficará marcado na história. Não só pela pandemia e pelas incertezas que vivemos, mas também por toda a transformação e evolução que tivemos em nossos negócios.

A Companhia iniciou o exercício de 2020 com expectativas positivas, com vendas em um ritmo muito saudável, porém passamos a conviver em março com essa nova realidade mundial provocada pela pandemia da COVID-19, que levou a empresa a suspender as atividades em meados de março, interrompendo temporariamente a produção nas duas unidades e afetando fortemente o volume de vendas neste período.

No início de maio de 2020 a Companhia retomou, de forma reduzida, suas atividades, observando criteriosamente as normas e determinações das autoridades públicas e de saúde. Com a reabertura de lojas e fábricas de nossos clientes e a retomada gradativa das atividades de comércio, o volume de pedidos novos nos levou a ocupar 100% da capacidade naquele momento, que foi reduzida em razão da diminuição do quadro de colaboradores e redução de jornada laboral em 25%.

A Administração atuou de forma decisiva e visando minimizar os efeitos da crise desencadeada pela Covid-19 em seus negócios, tomou uma série de medidas. Destacamos: adequação da capacidade operacional, alinhando-a com a evolução da demanda e com uma capacidade rápida de retomada da produção, negociação de prazo com clientes e fornecedores, readequação do portfólio de produtos, lançamento do e-commerce e utilização das medidas editadas pelo governo federal, as quais foram essenciais para a manutenção do caixa da Companhia.

A desvalorização do Real frente ao dólar é outro aspecto que nos beneficia quanto indústria nacional, tornando os produtos localmente mais competitivos. O segundo trimestre de 2020 representou um grande desafio para os negócios de uma forma geral.

Na Companhia, registramos queda de faturamento de cerca de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, porém com uma clara diferença entre os meses de abril, maio e junho. Enquanto em abril a Companhia faturou cerca de 20% do orçamento, o mês de maio já aumentou para 35% e o mês de junho ficou próximo a 65% do orçamento original.

Já no segundo semestre de 2020 tivemos um crescimento de 49% na receita operacional líquida se comparado com o primeiro semestre do ano, com um perfil bastante diferente. A venda estava mais direcionada ao segmento de artesanato/decoração e menor para o segmento de moda e vestuário, tradicional mercado de atuação da Cataguases.

Houve uma forte demanda pelos clientes do segmento de artesanato, que se iniciou com a demanda por tecidos para a confecção de máscaras e que, seguiu aquecida em razão dos novos hábitos e necessidades desenvolvidos no período de quarentena. A Companhia sentiu um aumento do número de pessoas buscando no artesanato com tecidos uma fonte de renda extra e, também, um hobby para passar o maior tempo dispendido em casa.

A retomada da demanda em ritmo mais acelerado que o previsto gerou desabastecimento da cadeia produtiva. Destaca-se em especial a falta de fios de algodão para as malharias, que acabaram sentindo uma recuperação mais rápida da demanda. Com isto a Companhia rapidamente mobilizou recursos para aumentar seus níveis de produção na fiação e disponibilizar este excedente no mercado, capturando boas oportunidades de negócios devido à escassez destes produtos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



A Empresa espera que a receita com fios de algodão para malharia se mantenha no patamar de 7-8% da receita total para o ano de 2021. A Companhia está trabalhando ativamente nas medidas de prevenção para auxiliar no controle da disseminação do Coronavírus (COVID-19), reforçando os protocolos de higiene, propagando informações sobre o tema em seus canais de comunicação internos e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), cancelando eventos internos e viagens, adotando meios eletrônicos de comunicação, dentre outras iniciativas. Tais medidas fizeram com que os índices de contágio se mantivessem baixos, preservando a saúde e as vidas dos nossos colaboradores e reduziu o impacto no desempenho operacional.

O ano de 2020 ficou marcado também por conta da menor atividade econômica ocasionada pela quarentena, desemprego, queda do PIB, desvalorização do câmbio e aumento dos gastos públicos, mas a percepção da Companhia é que, finalizamos o ano mais fortalecidos do que quando começamos, devido a capacidade de se reinventar.

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:

i. hipóteses de resgate

“ARTIGO 7º - (...)

Parágrafo único – *O resgate poderá se efetuar de uma só vez ou por sorteio, a juízo do Conselho de Administração que, na operação, utilizará as reservas de capital ou os lucros.”*

ii. fórmula de cálculo do valor de resgate

Não há uma fórmula de cálculo do valor do resgate, de acordo com o artigo mencionado no item anterior as formas de resgate dar-se-ão de uma só vez ou por sorteio.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Durante o ano 2019 foi realizada, juntamente com empresa terceirizada especializada em reestruturação de dívidas, uma renovação das linhas de passivos bancários. As dívidas da empresa foram renegociadas junto aos seus credores, escalonadas de forma gradual com vencimentos diferenciados (de 2020 até 2027) e com novas garantias de recebíveis, o que ocasionou uma redução no custo total da dívida.

Sendo assim, sob o ponto de vista de estruturação do passivo bancário, a Companhia encontra-se equilibrada, com garantias pautadas em recebíveis futuros.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

A Companhia busca linhas de financiamentos específicos para financiamentos de ativos ligados diretamente a produção, através de linhas específicas de financiamentos como FINAME E FINIMP e a aquisição de matérias-primas, como o Fundo Garantidor de Preços ao Produtor (FGPP), neste caso o algodão.

A partir de Março 2020, quando a empresa fechou suas atividades de produção e colocou quase todos os seus colaboradores em suspensão de contrato, a primeira ação foi solicitar aos credores postergação do

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



pagamento de juros. Como toda a dívida tinha sido escalonada em 2019, em sua grande maioria, apenas os juros estavam sendo cobrados, exceção feita ao BDMG onde já pagávamos o principal.

A estratégia de solicitar postergação trouxe alívio para o Caixa e foi bem aceita pelos credores que suspenderam os pagamentos por período de 03 meses. Este tempo provou-se suficiente para a empresa conseguir realinhar suas receitas e despesas e renegociar os recebimentos e pagamentos com os maiores e principais fornecedores.

Adicionalmente, o Governo Federal criou uma linha emergencial para empresas, com ajuda do BNDES através do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), com uma linha mais barata, aproveitando-se do mais baixo patamar histórico da SELIC, e garantindo 80% da operação com recursos do próprio BNDES, com isso conseguiu um total de 03 linhas de FGI e 02 linhas de FGPP.

Com as captações, equalização do contas a receber versus negociações de pagamentos e a volta gradativa da operação da empresa em meados de junho, foi possível reestabelecer uma certa previsibilidade de fluxo de caixa da empresa, comportando os pagamentos aos fornecedores e funcionários, ao mesmo tempo em que voltamos a retornar os pagamentos de juros dos empréstimos adquiridos no passado.

Terminamos 2020 com uma situação melhor do que em 2019 na métrica de dívida líquida (dívida bruta menos caixa), reestruturados do ponto de vista de passivos bancários e mais capitalizados

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia pretende buscar linhas de capital de giro e investimentos preferencialmente subsidiadas, através de instituições financeiras repassadoras e linhas de capital de giro disponíveis nas instituições financeiras e FINIMP.

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Empréstimos e financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Empréstimos e financiamentos/Moeda/tx juros ao ano/Vencimento

Descrição do Empréstimo	Valor (R\$ mil)	Moeda	Taxa de Juros (ao ano)	Vencimento
BNDES FINAME	490	R\$	TJLP + 5,4%	2027
BNDES FINAME	683	R\$	3,50%	2021
CCB	2.749	R\$	SELIC + 4,50% a 4,75%	2026
CCB	25.813	R\$	CDI + 3,65% a 8,0%	2025
CCB	4.781	R\$	164% do CDI	2024
FGI	5.356	R\$	12,415% a 13,6232%	2024
FGI	2.015	R\$	CDI + 6,5487%	2024
FGPP	2.994	R\$	7,80% a 12,0%	2021
PPE	13.511	USD	7,25%	2024
TOTAL	58.392			
Passivo Circulante	18.002			
Passivo Não Circulante	40.390			

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia mantém com algumas instituições financeiras, contratos de prestação de serviços bancários e instrumentos de garantias.

A Companhia implantou ao longo do ano iniciativas para otimizar o capital não oneroso. Tais iniciativas permitiram uma redução importante de seu Ciclo Financeiro e consequente redução de seu endividamento.

g. grau de subordinação entre as dívidas (Não se aplica).**f. comentário sobre eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.**

A Companhia Industrial Cataguases tem como balizador seu Estatuto Social, onde são deliberadas alçadas e competências. Atualmente temos contratos de empréstimos e financiamento com cláusulas restritivas de Covenants junto a algumas instituições financeiras.

i. limites de utilização dos financiamentos já contratados (Não se aplica)**j. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais



COMPANHIA INDUSTRIAL
CATAGUASES®

Ativo Circulante:

-Estoque: Redução de 15,51% no nível de estoque, devido a implementação de metodologia de giro do estoque.

Caixa e Equivalente de Caixa: Aumento de 125,95% devido principalmente ao crescimento da receita operacional líquida no segundo semestre do ano, alavancagem de empréstimos e financiamentos, e alienação de terreno da controlada

-Contas a receber de clientes: Aumento de 19,10% devido basicamente ao crescimento da receita operacional bruta no segundo semestre do ano e alienação do terreno da controlada que parte será recebida em 2021.

Ativo Não Circulante:

Partes relacionadas: Aumento de 100%, em decorrência do depósito judicial das demandas de energia.

Impostos a Recuperar: Redução de 18,19%, em função da reclassificação do crédito para curto prazo com base nas projeções de compensação.

Propriedade para Investimento: Redução de 50,52%, em virtude da alienação do terreno “Menezes”, pela controlada Domínio Imobiliária.

Imobilizado: Redução de 5,47%, devido principalmente pela realização da depreciação

Passivo Circulante:

-Fornecedores Nacionais – Aumento de 19,92% em decorrência do alongamento do prazo de pagamento

-Empréstimos e financiamentos: Aumento da ordem de 47,79%, devido principalmente pela transferência da dívida de longo prazo para curto prazo

Passivo Não Circulante:

-Empréstimos e financiamentos: Aumento da ordem de 11,83% para geração de caixa operacional.

-Provisões para riscos: Redução de 4,62%, em função de pagamentos por execução e menor risco validado.

-Outros Passivos: Aumento de 39,99%, em função de negociação de alongamento de prazo com prestadores de serviço.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro



10.2 Os diretores devem comentar

a. resultados das operações do emissor, em especial:

i. *descrição de quaisquer componentes importantes da receita*

O prejuízo apurado em 2020 foi de R\$ 7.077 mil e 2019 lucro de R\$ 7.291 mil. Importante considerar que em 2019 a Companhia obteve decisões favoráveis em trânsito em julgado que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos de PIS e COFINS e reconheceu, com base no deferimento do pedido de habilitação do crédito junto à RFB, o montante de R\$41 milhões, sendo 19,2 milhões de principal e atualização monetária da ordem de R\$ 21,8 milhões.

ii. *fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais*

Em meados do mês de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia, dado os vários casos de contágio ao redor do mundo. A grande capacidade de disseminação do vírus fez com que as autoridades de diversos países adotassem o distanciamento físico como medida de contenção do vírus, medida essa também adotada no Brasil, com impactos significativo na economia global e para os negócios da Companhia apresentou significativas mudanças. A Companhia está trabalhando ativamente nas medidas de prevenção para auxiliar no controle da disseminação do Coronavírus (COVID-19), reforçando os protocolos de higiene, propagando informações sobre o tema em seus canais de comunicação internos e seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), cancelando eventos internos e viagens, adotando meios eletrônicos de comunicação dentre outras iniciativas. Tais medidas fizeram com que os índices de contágio se mantivessem baixos, preservando a saúde e as vidas dos nossos colaboradores e o impacto no desempenho operacional fosse reduzido. Visando minimizar o impacto da crise desencadeada pela Covid-19 em seus negócios, realizou diferentes iniciativas, readequou sua estrutura de custos para o atual momento econômico, reequilibrando o resultado e preservou seu caixa. A Companhia finalizou o ano de crise mais fortalecida do que quando começou, os efeitos positivos das medidas se refletiram rapidamente no resultado, as receitas de vendas de mercadorias do segundo semestre de 2020 chegaram a patamares próximos se comparados com o mesmo período do ano anterior, a redução foi de apenas 4,9%.

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As principais reduções foram na receita líquida, 21,51% menor se comparada ao ano anterior e em outras receitas (despesas) líquidas, onde foram registrados os custos com ociosidade fabril do exercício, no valor de R\$ 3.118, e a adequação de pessoal de produção e administrativo para situação atual de mercado, no valor de R\$ 3.617.

Neste cenário a Administração tomou medidas para preservação dos negócios com aumento de sua liquidez, revisão do volume de produção com adequação do número de colaboradores e negociação de prazos e preços com fornecedores, ampliação dos critérios de concessão de créditos para seus clientes buscando minimizar inadimplências futuras, redirecionamento a fornecedores nacionais pela momentânea oscilação das taxas cambiais e demais atitudes inerentes a este momento de crise.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor**

O EBITDA Ajustado do exercício de 2020 foi positivo em R\$ 3,1 milhões. O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com as demonstrações financeiras. O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não possui um significado padrão e pode não ser comparável às medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras Companhias. A Companhia divulga o EBITDA Ajustado pois utiliza esse indicador como uma de suas medidas de desempenho.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

- a. **introdução ou alienação de segmento operacional** (Não se aplica).
- b. **constituição, aquisição ou alienação de participação societária** (Não se aplica).
- c. **eventos ou operações não usuais:** (Não se aplica)

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 Os Diretores devem comentar sobre:**

- a. **As mudanças significativas nas práticas contábeis (Não se aplica).**
- a. Os efeitos significativos das alterações em práticas contábeis (Não se aplica).
- c. As ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não há ressalvas, ênfases, nem limitações de escopo no parecer auditor independente.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, salvo disposição em contrário.

(a) Base de consolidação

As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas em conformidade com os princípios de consolidação, de acordo com o Pronunciamento Técnico – CPC 36, e incluem as demonstrações contábeis da Companhia e de sua controlada a seguir relacionada:

	Percentagem de participação	
	2020	2019
Domínio Imobiliária Empreendimentos e Participações Ltda.	99,98%	99,98%

As demonstrações contábeis consolidadas incluem receitas e despesas e variações patrimoniais de Companhia controlada.

A controlada é consolidada a partir da data de formação ou de aquisição, sendo esta a data na qual a Controladora obtém controle, e continuam a ser consolidada até a data em que esse controle deixe de existir. O exercício social da controlada é coincidente com o da Controladora, e as demonstrações contábeis são elaboradas para o mesmo período de divulgação que o da Controladora, utilizando políticas contábeis consistentes. Todos os saldos intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados, oriundos de transações intragrupo, são eliminados.

Uma mudança na participação sobre uma controlada que não resulta em perda de controle é contabilizada como uma transação entre acionistas, no patrimônio líquido. O resultado do período é atribuído aos proprietários da Controladora e à participação dos não controladores. Perdas são atribuídas à participação de não controladores, mesmo que resultem em um saldo negativo. Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolidadas.

(b) Investimentos em controladas (demonstração financeira individual)

Investimentos em empresas controladas são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial, conforme CPC 18 (IAS 28), para fins de demonstrações contábeis individuais da controladora. Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos em controladas são contabilizados no balanço patrimonial ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária nas controladas.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A demonstração do resultado reflete a parcela dos resultados das operações das controladas com base no método da equivalência patrimonial. Quando uma mudança for diretamente reconhecida no patrimônio da controlada, a Controladora reconhecerá sua parcela nas variações ocorridas e divulgará esse fato, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Os ganhos e perdas não realizados, resultantes de transações entre a Controladora e suas controladas (direta e indireta), são eliminados de acordo com a participação mantida nas controladas. Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável sobre o investimento da Controladora em suas controladas. A Controladora determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva de que os investimentos nas controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Controladora calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado.

(c) Moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. Ativos e passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são mensurados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi apurado. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas no resultado. Itens não monetários que sejam medidos em termos de custos históricos em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio apurada na data da transação.

(d) Capital social Ações ordinárias

Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários.

Ações preferenciais

O capital preferencial é classificado como patrimônio líquido caso seja não resgatável, ou somente resgatável à escolha da Companhia. Ações preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações preferenciais têm direito a dividendos mínimos de 12% sobre o capital social ou 10% maiores do que os pagos às ações ordinárias, dos dois o maior.

Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definido em estatuto são reconhecidos como passivo, ao final do exercício social.

(e) Ajuste a valor presente de ativos e passivos

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.

(f) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.

(g) Imobilizado

(i) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou de construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (*impairment*). O custo de determinados itens do imobilizado foi apurado por referência à reavaliação realizada em 31 de dezembro de 2006 e avaliação a custo atribuído em 1º de janeiro de 2009.

O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui: a) o custo de materiais e mão de obra direta; b) outros custos para colocar o ativo no local e em condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração; c) e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis.

Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado.

(ii) Custos subsequentes

O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido repostado por outro é baixado.

Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

(iii) Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não ser que esteja razoavelmente certo de que o Grupo irá obter a propriedade ao final do prazo do arrendamento. Terrenos não são depreciados.

A Administração efetuou a revisão da vida útil dos seus bens e não foi necessário efetuar ajustes à depreciação. As vidas úteis médias estimadas para os períodos correntes e comparativos estão demonstradas a seguir:

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

	Anos
Edificações	20
Máquinas e equipamentos	16,4
Instalações	18,5
Móveis e utensílios	5
Veículos	5
Intangível	5

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

(h) Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Para os intangíveis de vida útil definida, que são substancialmente softwares, esses custos são amortizados durante sua vida útil estimada em cinco anos, com base no método linear de amortização.

(i) Arrendamentos mercantis

A caracterização de um contrato de arrendamento mercantil está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos ou, ainda, ao direito de usar um determinado ativo, na data do início da sua execução.

Os contratos de arrendamento mercantil financeiro são reconhecidos no ativo imobilizado pelo valor do bem e no passivo de empréstimos e financiamentos pelo valor das parcelas obrigatórias do contrato, deduzido, em conta redutora, dos juros implícitos, os quais são apropriados ao resultado de acordo com a duração do contrato pelo método da taxa efetiva de juros. Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil-econômica estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento. Os contratos de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como despesa numa base sistemática que represente o período em que o benefício sobre o ativo arrendado é obtido, mesmo que tais pagamentos não sejam feitos nessa base.

(j) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos estoques é baseado no custo médio de aquisição e inclui gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzidos dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

(k) Redução ao valor recuperável (*impairment*)**(i) Ativos não financeiros**

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e da sua controlada, exceto estoques, imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada exercício para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o valor justo

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixas futuros estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de imposto que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo. Para finalidade de testar o valor recuperável os ativos que não podem ser testados individualmente são agrupados no menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a unidade geradora de caixa ou UGC). A Administração da Companhia não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2020.

(ii) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.

Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros efetiva original do ativo.

As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.

(i) Benefícios a empregados e benefícios pós-emprego

A Companhia concede aos empregados benefícios que envolvem seguro de vida, assistência médica, participação nos lucros e outros benefícios, os quais respeitam o regime de competência em sua contabilização, sendo cessados após término do vínculo empregatício com a Companhia. Adicionalmente, a Companhia possui plano de benefício definido que é um plano de benefício pós-emprego sob o qual efetua o pagamento fixo diretamente a seus empregados e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva adicional.

A Companhia concede abono de aposentadoria a ser pago conforme acordo coletivo de trabalho aos empregados que vierem a se desligar por motivo de aposentadoria, seja especial ou por tempo de serviço. Para esse benefício faz-se o reconhecimento do passivo e do resultado mensurados com base na avaliação atuarial, preparado por perito independente. Os ganhos e perdas auferidos na avaliação atuarial dos benefícios gerados por alterações nas premissas são contabilizados no patrimônio líquido em conta denominada “ajustes de avaliação patrimonial” (resultado abrangente), conforme requerido pelo CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados.

(m) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se existe uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.

(n) Receita operacional

A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a entidade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.

O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais do pedido de venda. Considera transferido os riscos e benefícios para vendas no mercado interno o momento do aceite do cliente no documento fiscal e para o mercado externo a averbação da exportação.

(o) Receitas financeiras e despesas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. Os dividendos recebidos de investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento, nas demonstrações contábeis individuais.

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das provisões e dividendos sobre ações preferenciais classificadas como passivos. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.

(p) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações contábeis.

Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.

Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.

A controlada Domínio Imobiliária Empreendimentos e Participações Ltda. no exercício de 2016 optou pela tributação presumida para o imposto de renda e contribuição social.

(q) Resultado por ação

O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas controladores e não controladores da investida e a média ponderada das ações ordinárias e preferenciais da Companhia em circulação no respectivo período. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos apresentados, nos termos do CPC 41 e IAS 33.

(r) Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para alguns não financeiros. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

(s) Propriedade para investimento

Propriedades para investimentos são inicialmente mensuradas ao custo, incluindo custos da transação. Após o reconhecimento inicial, propriedades para investimentos são apresentadas ao valor justo, que reflete as condições de mercado na data do balanço.

Ganho ou perdas resultantes de variações do valor justo das propriedades para investimentos são incluídos na demonstração do resultado no exercício que forem gerados.

(t) Subvenção governamental

Uma subvenção governamental é reconhecida no resultado ao longo do período subsidiado desde que atendidas as condições do IAS 20 em consonância com CPC 07 – “Subvenções e assistências governamentais”. As parcelas recebidas de incentivos fiscais para redução do ICMS foram registradas no resultado do exercício na rubrica deduções da receita bruta.

(u) Instrumentos financeiros

Ativos financeiros não derivativos

A Companhia e sua controlada reconhecem os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia e sua controlada se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

A Companhia e sua controlada não reconhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transferem os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas



titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Companhia ou sua controlada tenham o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

A Companhia e sua controlada tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: contas a receber, depósitos judiciais, ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.

Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Grupo gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos do Grupo. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.

Desreconhecimento (baixa) de ativos financeiros

A Companhia baixa um ativo financeiro, apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram ou transfere o ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para outra empresa. Na baixa de um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da contrapartida recebida e a receber é reconhecida no resultado.

Passivos financeiros não derivativos

A Companhia e sua controlada reconhecem títulos de dívida emitidos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A baixa de um passivo financeiro ocorre quando suas obrigações contratuais são retiradas, canceladas ou pagas.

Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, exista o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo simultaneamente.

A Companhia e sua controlada tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos, financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.

Desreconhecimento (baixa) de passivo financeiro

A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigações da Companhia são extintas ou canceladas. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é reconhecida no resultado.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6 Itens Relevantes não evidenciados nas DFs:**

a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos

A Companhia tem contrato de arrendamento mercantil de equipamentos de hardware e software, firmado em 2019 com a HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A, com duração de 60 meses.

ii. Carteiras de recebíveis baixada (não se aplica)

iii. Contratos de futura compra e venda de produtos e serviços

A Companhia possui os seguintes contratos operacionais relevantes para compras futuras:

Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica:

A Companhia firmou contrato de comercialização de Energia, marcado pela diversificação dos fornecedores, com diferentes vigências e contrapartes. Os contratos são firmados na modalidade take or pay de 100%, ou seja, há obrigação de retirada do todo valor contratual anual, contudo, eventuais excedentes são revendidos no mercado de energia.

Contrato de Compra e Venda de Algodão:

A Companhia realizou contrato de compra de algodão, mercadoria originada no mercado interno, origem pluma de algodão orgânico/agroecológico e algodão em pluma, na cor branca, sem contaminação, não manchado, não avermelhado e não fermentado, dentro de regras e critérios estritamente estabelecidos para garantia da qualidade, com diversos fornecedores e seguradoras do ramo têxtil, estando sua produção e consumo para o exercício de 2021 77% (setenta e sete por cento) contratada.

Contrato de Compra e Venda de Gás Natural:

A Companhia tem contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo – GLP, firmado com a SHV Gás Brasil Ltda. Com comodato de equipamentos, firmado em 2009 e renovado em 2019 por mais 120 meses,

iv. Contratos de construção não terminada (não se aplica)

v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos (não se aplica)

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não se aplica.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009

10.7. Comentários sobre cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.8 :

- a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor (Não se aplica).
- b. natureza e o propósito da operação (Não se aplica).
- c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação (Não se aplica).

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios



10.08. Comentários sobre os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

- i. Comentários sobre a descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos*

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios



COMPANHIA INDUSTRIAL

CATAGUASES®

Investimentos Prorrogados de 2018 para 2019 - Área Industrial		
ITEM (INVESTIMENTO)	JUSTIFICATIVA PARA PRORROGAÇÃO	Total
MÁQUINA DE LAVAR COM CAIXA DE REPOUSO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	4.500.000,00
RAMA DE 6 CAMPOS	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	3.100.000,00
URDIDEIRA DE AMOSTRA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	3.000.000,00
PROJETO CAIXA PULMÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS - EFLUENTES	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	300.000,00
ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (2º E 3º ETAPAS) - PGRS	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	200.000,00
REVITALIZAÇÃO SISTEMA DE COMBATE E INCÊNDIO (2º ETAPA) - FILIAL	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	100.000,00
ADEQUAÇÃO DO ATERRO INDUSTRIAL	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	95.000,00
AUTOMATIZAÇÃO DO DAMPERS DO TRAPÉZIO PARA A CALDEIRA ICAVI	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	72.760,00
TANQUE DE CONDENSADO EM AÇO CARBONO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	60.000,00
UP GRADE ROTOR DE RETORNO CENTRAL - FILIAL	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	50.000,00
SECADOR NOVO (ATLAS COPCO)	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	45.000,00
MÁQUINA DE COSTURA (MERROW MOD 70-D3B-2 - 1750 RPM)	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	45.000,00
CONTROLADOR 737CE - SETEX	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	40.000,00
DETECTOR DE METAL - CHAMUSCADEIRA VELHA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	40.000,00
DETECTOR DE METAL - ALVEJAMENTO CONTÍNUO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	40.000,00
BOMBA DE DESCARTE DE LODO DE DACANTADOR TERCIÁRIO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	35.000,00
DECANTADOR VELHO (CONICO)	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	35.000,00
AVCB FILIAL – 2019 A 2023	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	30.000,00
BOMBA CENTRÍFUGA PLÁSTICA MAGNÉTICA MOD: DB22/P-T-34 ; Q: 25M³ / H;H 6	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	25.000,00
BACIA DE CONTENÇÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	25.000,00
MÁQUINA DE SECAR - ELETROLUX	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	25.000,00
MEDIDOR DE ATRITO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	25.000,00
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO 6"	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	20.000,00
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO 8"	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	16.000,00
MÁQUINA DE LAVAR ELETROLUX	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	15.000,00
TROCA DE RESISTENCIA DE AQUECIMENTO - REVISÃO SPA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	15.000,00
ALTERAR SUPERVISÓRIO DE CONTROLE - MERCERIZADEIRA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	15.000,00
CAIXOTE PARA AS BARCAS	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	14.000,00
TECLADO COMPLETO TEARES PICANOL	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	10.000,00
CARROS TRANSPALETES	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	10.000,00
BOMBAS DOSADORAS WHD20/2 2KGF 0,73M3/H	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	10.000,00
MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE 3/4	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	8.500,00
PUXADOR HIDRÁULICO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	8.000,00
MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	8.000,00
BALANÇA DE PRECISÃO	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	6.000,00
JAR TEST 218-3 LDB 220V = COM 3 PROVAS	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	6.000,00
BALANÇA 3200G	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	5.200,00
TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA DE FITA DE GAMMA PARA GAMMAX	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	5.000,00
PIPETA ELETRÔNICA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	5.000,00
BALANÇA PARA PESAGEM DE AUXILIARES	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	4.500,00
DISPOSITIVO DE RETIRADA DE CILINDROS DE BORRACHA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	4.000,00
CARRINHO PLATAFORMA TIPO CAÇAMBA	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	1.600,00
MÁQUINA DE CORTAR TECIDO INDUSTRIAL	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	1.500,00
CÂMARA ESCURA COM LÂMPADA FLUORESCENTE PARA COLIFORME E-COLI	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	1.500,00
CARRINHO AUXILIAR C/ 3 PLANOS EM AÇO INOX, 600X1000X1000 MM	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	9.960,00
BALANÇA TOLEDO 25 KG	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	8.000,00
EXAUSTOR / INSUFLADOR	Investimento foi postergado a pedido da Presidência e Diretoria	4.451,50
Total Geral		12.099.971,50

ii. *Comentários sobre as fontes de financiamento dos investimentos*

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

A Companhia pretende acessar os bancos de fomento para os investimentos previstos em 2019, além de utilizar de recursos próprios.

iii. Comentários sobre desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A controlada Domínio Imobiliária Empreendimentos e Participações Ltda. constituiu no exercício de 2011 participação de 51% da Caporena Comércio de Camisas Ltda., cujo objeto social principal é a compra, venda, comercialização, distribuição, importação e exportação de peças de vestuário e de acessórios de vestuário com marca própria. O Conselho de Administração da Companhia, depois de analisar a operação da referida sociedade sob os aspectos societário, estratégico e financeiro deliberou, por unanimidade, descontinuar a operação, em razão de: (i) dificuldades na obtenção de informações mercadológicas, de planejamento, estratégia de produto e vendas e outras gerenciais sobre o negócio; (ii) desalinhamento estratégico; (iii) ausência de plano de negócios; (iv) utilização do nome e credibilidade da Companhia no negócio, sem a obtenção de contrapartida satisfatória; e (v) vício formal de sua constituição. Atualmente estão sendo tomadas providências pela nova diretoria, atendendo determinação do Conselho de Administração, para encerramento da mesma nos órgãos federais, estaduais, municipais, previdenciários e junta comercial.

- b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor (Não se aplica).**
- c. novos produtos e serviços: (Não se aplica)**

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Formulário de Referência – Companhia Industrial Cataguases

Conforme Anexo 24 da Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009



10.09 Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

Não se aplica.